공 정 거 래 위 원 회

전 원 회 의

의 결 제 2012 - 185호 2012. 8. 30.

사 건 번 호 2012카총1283

사 건 명 3개 지관원지 제조·판매 사업자의 부당한 공동행위에 대한 건

피 심 인 1. 영풍제지 주식회사
평택시 진위면 견산리 571-6
대표이사 이○○
대리인 법무법인 대륙아주
담당변호사 김성묵, 최원경

2. 천일제지 주식회사
전주시 덕진구 팔복동 4가 215-33
대표이사 이○○
대리인 법무법인 광장
담당변호사 김성만, 김지연

3. 신대일제지공업 주식회사
대구 달서구 장동 306-89
대표이사 황○○
대리인 변호사 최기록, 이승규, 류경지

4. 이○○(580524-1******* , 영풍제지 주식회사 영업이사)
경기 평택시 세교동 현대향촌아파트 ***동 ***호
대리인 법무법인 대륙아주
담당변호사 김성묵, 최원경

심의 종결일 2012. 7. 18.

주　　문

1. 피심인 영풍제지 주식회사, 천일제지 주식회사, 신대일제지공업 주식회사는 지관원지의 판매가격을 공동으로 결정함으로써 국내 지관원지 시장에서 부당하게 경쟁을 제한하는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

2. 피심인 영풍제지 주식회사, 천일제지 주식회사, 신대일제지공업 주식회사는 시장을 통한 정보수집 이외에 경쟁사와 직접 접촉하거나 혹은 유·무선 통신 등 기타 어떠한 방법으로도 시장에 공개되지 않은 상호간의 판매가격, 인상시기 등에 관한 정보를 교환하여서는 아니 된다.

3. 피심인 신대일제지공업 주식회사는 이 시정명령을 받은 날로부터 90일 이내에 위 1.의 행위와 유사한 행위가 발생하지 않도록 <별지> 기재내용과 같이 이 사건 위반행위와 관련된 업무담당자 및 책임 임원에 대하여 법 위반 내용과 관련된 법령에 대해 최소 3시간 이상의 교육을 실시하고, 그 결과를 공정거래위원회에 보고하여야 한다. 구체적인 교육일정, 시간, 장소, 해당 임원 등에 관하여서는 공정거래위원회와 협의하여야 한다.

4. 피심인 영풍제지 주식회사, 천일제지 주식회사, 신대일제지공업 주식회사는 다음 각 호에 따라 과징금을 국고에 납부하여야 한다.

가. 과징금액 : 9,116,000,000원

1) 영풍제지 주식회사 : 3,972,000,000원
2) 천일제지 주식회사 : 4,094,000,000원
3) 신대일제지공업 주식회사 : 1,050,000,000원

나. 납부기한 : 과징금 납부고지서에 명시된 납부기한(60일) 이내

다. 납부장소 : 한국은행 국고수납대리점 또는 우체국

5. 피심인 영풍제지 주식회사, 천일제지 주식회사, 이우석을 각각 검찰에 고발한다.

이 유

1. 기초사실

가. 피심인 적격성

1 피심인 영풍제지 주식회사, 천일제지 주식회사, 신대일제지공업 주식회사(이하 사업자의 명칭을 표기함에 있어 '주식회사'는 생략하거나 (주)로 약칭하고, 영풍제지는 '영풍', 천일제지는 '천일', 신대일제지는 '신대일'로만 표기한다. 아울러 위 3개 사업자를 통칭할 때에는 피심인 3사라 한다)는 지관원지 제조·판매 등의 사업을 영위하는 자로서 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 '법'이라 한다) 제2조 제1호에 따른 사업자에 해당한다.

2 피심인 이우석은 2012. 7월 현재 영풍의 영업이사로 재직 중인 자로서 법 제66조 제1항 제9호 및 제70조에 의한 행위자에 해당한다.

나. 일반현황

3 피심인 3사의 일반현황은 아래 <표 1>과 같다.

<표 1> 일 반 현 황

(단위: 백만 원, 명)

피심인	연도	자본금	매출액	영업이익	당기순이익	상시종업원수	설립일자
영풍	2011	11,100	115,654	3,686	4,444	113	1970.7.18.
	2010	11,100	106,441	△1,255	744	98	
	2009	11,100	85,491	5,700	4,541	100	
천일	2011	1,550	92,847	602	407	183	1987.5.11.
	2010	1,550	81,591	△314	△311	148	
	2009	1,550	65,585	3,545	3,311	153	
신대일	2011	1,500	48,644	8,842	7,120	43	2000.9.6.
	2010	1,500	43,777	8,149	6,670	44	
	2009	1,500	31,363	4,880	4,360	41	

* 자료출처: 피심인 3사 제출자료

다. 시장구조 및 실태

1) 제지시장 현황

4 제지는 용도에 따라 아래 <표 2>와 같이 크게 신문용지, 인쇄용지, 포장용지, 위생용지 및 기타용지 5가지로 대분류할 수 있는데, 이때 지관원지는 기타용지의 하나로 분류된다.

<표 2> 제지의 종류

대분류	중분류	소분류
신문용지	신문용지	신문용지
인쇄용지	비도공 인쇄용지	○ 백상지 : 고급 백색종이, 인쇄·출판 등에 사용 ○ 중질지 : 백상지와 신문용지 중간 품질, 잡지 등에 사용
	도공 인쇄용지	아트지 : 백상지를 양면 또는 편면 코팅한 고급 인쇄용지, 카탈로그 등에 사용
포장용지	미표백	중포대용크라프트지 등에 사용
	표백	박엽포장용지 등에 사용
위생용지	화장지 원지	표백화학펄프 또는 고급폐지로 제조한 종이, 두루마리 화장지 등에 사용
	티슈원지	표백화학펄프 또는 고급폐지로 제조한 종이, 미용티슈 등에 사용
	타원용지	키친타월, 냅킨 등에 사용
	생리용지	일회용 기저귀 등에 사용
	기타	상기 이외의 위생용지
기타용지	서화용지, 잡종지, **지관원지** 등	

5 제지산업은 원재료 투입에서부터 초지(抄紙, 종이를 뜨는 것), 가공, 공정까지의 자동화 설비를 갖추어야 할 뿐만 아니라, 높은 기술력이 요구되는 자본집약적 장치산업으로서 진입장벽이 존재하는 편이고, 제품 수송의 문제 등으로 인해 내수지향적인 수요구조를 보인다.

6 또한, 제지산업의 주요 원재료가 펄프 및 고지(故紙)라는 점에서 일반적으로 제조원가에서 원재료가 차지하는 비중이 50% 내외로 높은 편이라는 특성을 가지고 있다.

2) 지관원지 정의 및 특성

가) 정의

7 '지관원지'(Core paper, 紙罐原紙)란 종이・금속박・직물 등을 두루마리 형태로 감을 때 그 내부에 사용하는 원통형의 심봉을 만드는 종이재료를 가리키며, 통상 그 강도 및 용도에 따라 크게 고급지와 일반지로 구별된다.

나) 지관원지 품목별 상품 설명

8 지관원지는 아래 <표 3>과 같이 화섬용 지관, 면방사용 지관, 말대지관 등으로 구분되며, 구체적으로 필림용, Fiber drum[1)]용, 제지용 등으로 사용된다.

9 또한, 지관원지는 각 업체별로 용도에 따라 지관의 압축강도・인장강도(引張强度)[2)]・박리강도(剝離强度)[3)]의 기준에 맞추어 여러 가지 지종이 혼합되어 사용되고 있다.

<표 3> 지관원지 품목별 상품 설명

품목[4)]	사용용도	설명	생산업체	비고
A or S	화섬용 지관 (필름용 등)	비디오 테잎이나 얇은 동판을 감는 고강도 지관을 생산하는데 투입될 수 있는 고급 지관의 원지	영풍 천일	고급지 (특지)
B	화섬용 지관 (Fiber drum용,	신축성이 보다 적은 화학섬유를 감는 지관, 가루/팔레트 형태의 물질을 담는 종		

1) 파우더(powder) 제품의 각종 원료의약품, 화공약품, 식품첨가물 등을 포장하는데 사용되는 용기를 말한다.
2) 재료의 기계적 강도를 표시하는 값의 하나로 재료의 양 끝을 잡고 당겼을 때 늘어나지 않고 버티는 힘을 말한다.
3) 종이의 지필(web, 紙匹 : 미완성 또는 재단하지 않은 상태의 종이) 구성층이 서로 떨어져서 얇은 종이층으로 떨어져 나오는데 대한 저항력을 말한다.

	필름용, 제지용 등)	이로 제작된 깡통(지통), 신문용지/인쇄용지를 감는 지관을 생산할 수 있는 원지		
CA,CB	화섬용 지관 (Fiber drum용, 필름용, 제지용 등)	화학 섬유 중 낮은 강도로도 감을 수 있는 지관, 중요하지 않는 화학 제품 적재용으로 사용되는 지통, 일반적인 종이제품을 감는데 사용되는 지관을 생산할 수 있는 원지		
D or 지관원지	면방사용 지관, 화섬용 지관(DY), 말대지관	화학섬유 중 신축성이 거의 없는 제품을 감는데 사용되는 지관 또는 일반 농업용 필름이나 비닐 장판을 제작하는데 사용되는 지관의 제작을 위하여 사용되는 저급 원지	영풍 천일 신대일	일반지

※ 위 상품 품목 외에 영풍에서만 생산하는 SH품목은 초강도 지관원지에 사용되어 최고급[5]지로 분류되며, 영풍에서 분류하여 생산하는 DK품목[6] 및 천일에서 분류하여 생산하는 C·CY· CBY 품목 등은 특수 수요처의 요구에 따라 일부 생산하는 상품으로 고급지와 일반지의 중간 등급 정도로 분류될 수 있다.

다) 생산공정도

10 해리→정선→농축→고해→저장→지필형성→예비압축(탈수)→압축(탈수)→건조→광택→검사→권취(捲取, Coiling, 감는 것)→재단→저장→출고 순으로 이루어진다.

* 해리 : 폐지를 물과 흡합하여 분해하는 공정
정선 : 원료 속의 비닐 등 이물질을 분리하는 공정
농축 : 지필 형성을 위해 물과 원료의 적당한 농도를 조절하는 공정
고해 : 섬유의 결합을 증대시키기 위해 섬유질을 더욱 분해하는 공정
지필형성 : 종이 평량에 따라 종이를 형성하는 공정
예비압축/압축 : 형성된 종이를 건조하기 전 최대한 수분을 제거하는 공정
건조 : 종이의 수분이 7~8% 정도 되도록 건조하는 공정
광택 : 종이의 거친 표면을 다리미질하여 표면 광택을 내는 공정

라) 원재료의 종류 및 원재료별 원가비중

4) 고급지의 품목명은 영풍(CB)의 경우 'CB-S, CB-B, CB-CA, CB-CB'이며, 천일(CI)의 경우 'CI-A, CI-B, CI-CA, CI-CB'이다. 일반지의 경우 영풍은 'CB-D'이며, 천일은 'CI-D'이다. 반면, 신대일은 고급지를 생산하지 아니하며 일반지를 지관원지로 통칭하고 있다.
5) 천일은 2007년경부터 최고급지(AT라는 명칭을 사용함)를 생산하지 않고 있다.
6) 영풍은 2008. 6월경부터 DK품목을 생산하지 않고 있다.

11 지관원지의 원재료의 종류로 펄프(목재 또는 비목재의 섬유원료로부터 얻은 섬유의 집합체), AOCC(America Old Corrugated Container, 미국산 골판지용 상자폐지), KOCC(Korea Old Corrugated Container, 국내 골판지용 상자폐지), UKP(Unbleached Kraft Pulp, 미표백 크라프트펄프) 등이 있으며, 지관원지 생산시 펄프, AOCC, KOCC, 약품 등의 배합의 정도에 따라 지관원지 등급을 결정하게 된다.

12 지관원지 생산시 UKP 및 AOCC를 사용하는 이유는 국내고지가 펄프 함유량이 적어 필요한 강도를 얻을 수 없기 때문으로, 지관원지 중 고급지 생산시에는 UKP나 AOCC 또는 지력증강제 비율을 높여 생산하게 되고, 일반지 생산시에는 KOCC의 함유량을 높여 생산한다.

13 예를 들어, 고급지 중 A(S)·B급 품목 생산시 AOCC가 약 100%, CA급 품목 생산시 AOCC 약 80%·KOCC 약 20%, CB급 품목 생산시 AOCC 약 50%·KOCC 약 50%가 사용되게 되며, 일반지 생산시 KOCC가 약 100% 사용하게 된다.

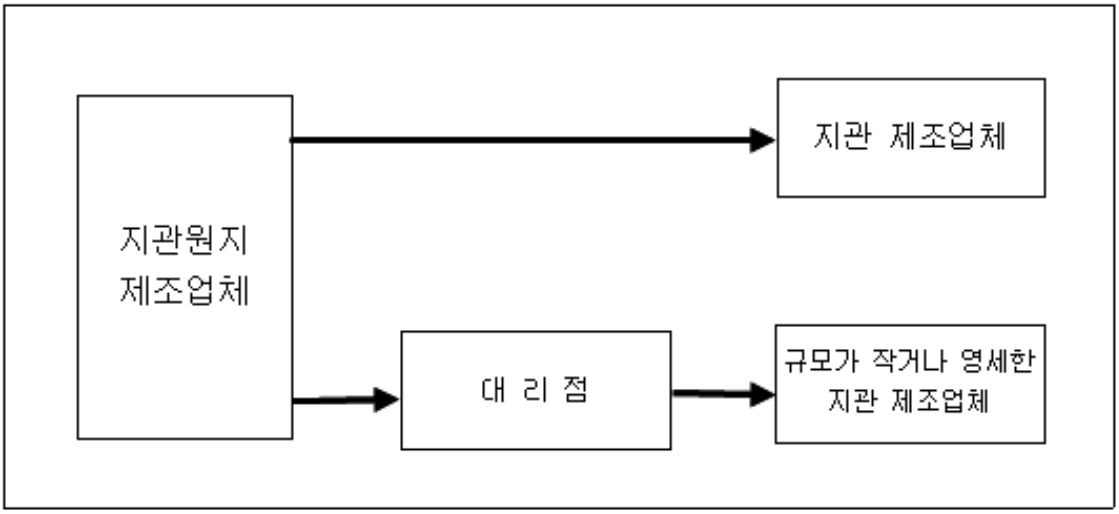
14 또한 영풍만이 생산하는 최고급지(SH)의 경우 질이 좋은 AOCC가 약 100% 사용되고, 영풍·천일이 특수 수요처의 요구에 따라 생산하는 DK·C·CY·CBY 품목 등은 AOCC 약 30%·KOCC 약 70% 정도가 사용되며 약품을 더 추가하거나 제품 색깔을 변형하여 생산한다.

15 지관원지의 원가비중은 원료 약 60%, 부재료(약품) 약 5%, 전력 약 8%, 연료(벙커C유) 약 12%, 기타 약 15%를 차지하고 있다.

3) 유통구조

16 피심인 3사가 생산하는 지관원지는 아래 <표 4>와 같이 지관을 생산하는 제조업체에 대부분 직접 판매하는 형식으로 취하며, 규모가 작거나 영세한 지관 제조업체에 대해서만 대리점을 통해 판매하고 있다.

<표 4> 지관원지 유통구조[7)]



4) 지관원지 시장현황

17 지관원지의 시장규모는 연 약 300,000톤 정도로 전체 종이 생산량의 약 2.6%를 차지하고 있는데, 시장규모가 영세하기 때문에 타지종과 달리 비교적 안정적인 시장질서가 유지되고 있다.

18 2000년대 중반 섬유시장의 침체로 한국합섬, 금강화섬 등 폴리에스타 원사업체의 도산과 효성, 코오롱, 태광산업 등 대기업의 대대적인 구조조정으로 지관원지 소요량이 급격히 감소하면서 일부 영세 제지업체가 지관원지 생산을 중단하거나 도산하여, 현재 아래 <표 5>와 같이 피심인 3개사가 전체의 약 90%정도를 생산하고 있는 실정이다.

<표 5> 지관원지 업체별 시장점유율 추정치

(2011년 기준)

7) 영풍은 직지페이퍼(주) 등 6개의 대리점과 최고급지(SH품목)를 제외한 전품목 대하여 거래를 하고 있으며 그 비중은 지관원지 연간 매출액에서 약 10%~15%정도 차지하고 있다. 천일은 예임(주) 등 2개 대리점과 주로 D급 품목을 거래하고 있으며 그 비중은 지관원지 연간 매출액에서 약 5%미만을 차지하고 있다. 신대일은 대리점과의 거래가 없다.

사업자명	점유율(%)
영풍	35
천일	36
신대일	20
기타	9

* 자료출처 : 피심인 제출 자료를 바탕으로 한 추정치임

5) 지관원지의 가격 특징

가) 가격체계 및 특징

19 지관원지는 최종 소비자인 지관제조업체에게 직접 판매하므로 기준가·출고가 등 일정 기준가격을 정하는 방식이 아닌 바로 '판매가격'을 결정하여 집행하는 구조이며, 대리점 판매의 경우 위 판매가격에 약 10%정도 낮게 판매하는 형식이다.

20 또한 지관원지 판매시 거래조건으로 대부분 '현금가'를 정하고 있고, 일부 소수 업체에 한하여 '어음가'로 거래하는 경우가 있으며, 거래처에 따라 매출 수량이 많은 경우 등과 같이 특이사항에 따라 일부 업체에 한하여 약간의 가격 차이를 두는 경우도 존재한다(Volume Incentive).

21 지관원지는 상품가격에서 원재료 가격이 차지하는 비중이 상당히 높은 편이어서 원재료 가격의 변동에 따라 상품가격이 상당한 영향을 받는 가격결정 구조를 가지고 있다.

22 그 밖에 환율, 약품, 에너지비용(전기, 벙커C유) 등의 변동에 따라서도 제품가격의 변동이 이루어진다.

나) 원재료 가격변동 내역

23 원재료 AOCC는 아래 <표 6>과 같이 2006년도에 안정된 가격을 유지하였으나, 2008년 중국의 베이징 올림픽 개최 등으로 중국의 고지수요가 늘어나면서 2007년 1분

기부터 2008년 3분기까지 가격이 급격히 상승하는 추이를 보이고 있다. 이후 중국의 베이징 올림픽 끝나면서 2008년 4분기와 2009년 1분기에 급격한 가격하락을 보이는 것이 특징이라 할 수 있다.

<표 6> AOCC 가격 변동 추이 비교표

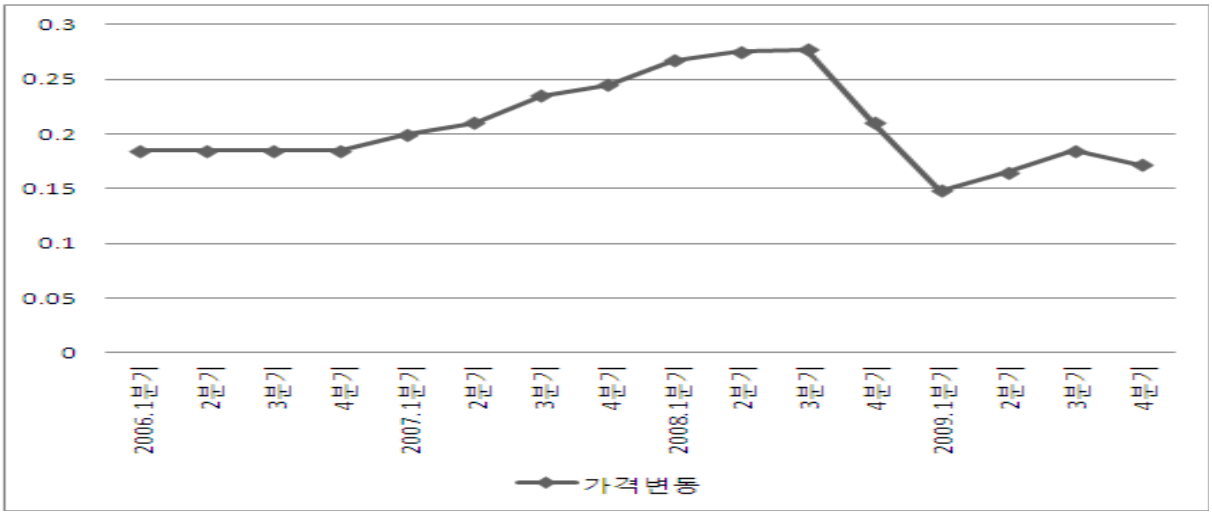
(단위 : $/kg)

구분	1분기	2분기	3분기	4분기	평균
2006년	0.185	0.185	0.185	0.185	0.185
2007년	0.200	0.210	0.235	0.245	0.223
2008년	0.267	0.275	0.277	0.210	0.257
2009년	0.148	0.165	0.185	0.193	0.172

* 자료출처 : 피심인 제출 자료를 바탕으로 편집

<그림 1> AOCC 가격 변동 추이 그래프

(단위 : $/kg)



24 원재료 KOCC는 아래 <표 7>과 같이 2006년 2분기부터 2007년 1분기까지 안정된 가격체계를 유지하였으나, 2008년 중국의 베이징 올림픽 개최 등으로 중국의 국내고지 수입이 늘어나면서 2007년 2분기부터 2008년 3분기까지 급격한 가격상승 추이를 보이고 있다가 이후 중국의 베이징 올림픽 끝나면서 2008년 4분기와 2009년 1분기에 급격한 가격하락을 보이는 것이 특징이라 할 수 있다.

<표 7> KOCC 가격 변동 추이 비교표

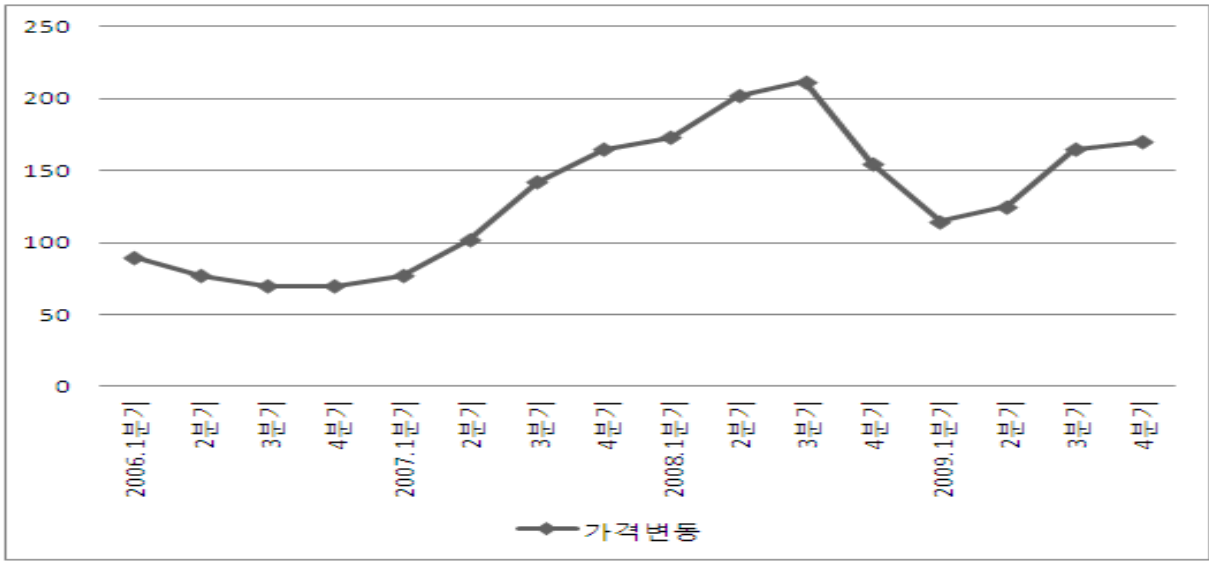
(단위 : 원/kg)

구분	1분기	2분기	3분기	4분기	평균
2006년	90	77	70	70	78
2007년	77	102	142	165	122
2008년	173	202	212	155	186
2009년	115	125	165	170	144

* 자료출처 : 피심인 제출 자료를 바탕으로 편집

<그림 2> KOCC 가격 변동 추이 비교 그래프

(단위 : 원/kg)



25 위 원재료 가격 변동 추이를 종합하여 볼 때, 대체적으로 2006년도에 안정적으로 보이던 원재료 가격이 중국의 고지수요에 따라 2007년부터 2008년 3분기까지 지속적인 상승을 보이다가 2008년 4분기와 2009년 1분기에 급격한 하락을 보이는 특징을 지니고 있다.

다) 시장전체의 지관원지 가격 변동

26 지관원지 전품목 평균가격은 아래 <표 8>과 같이 원재료 변동을 반영하여 2007년에는 2006년 대비 2.3%로 상승하였으며, 2008년에는 2007년 대비 16.5% 상승하였고, 2009년에는 2008년 대비 0.8% 하락하였다. 이러한 변동 추이는 원재료 가격 변동 추이와 유사하다.

<표 8> 지관원지 전품목 평균가격 변동 추이 비교표

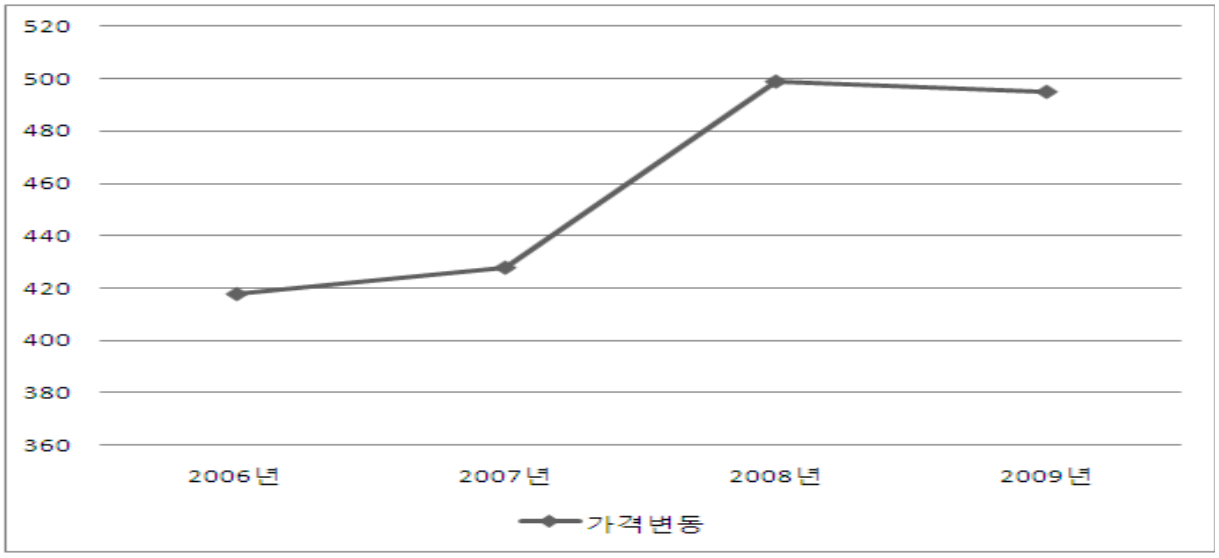
(단위 : 원/kg)

구분	2006년	2007년	2008년	2009년
지관원지	418	428	499	495

* 자료출처 : 피심인 제출 자료를 바탕으로 편집

<그림 3> 지관원지 전품목 평균가격 변동 추이 비교 그래프

(단위 : 원/kg)



2. 사실의 인정 및 위법성 판단

가. 행위사실

1) 이 사건 공동행위의 개요

가) 가격인상 합의

27 피심인 영풍과 천일은 2007. 7월경부터 2008. 9월경까지 천일 서울사무소와 인근 일식집에서 회합을 통해 네 차례에 걸쳐 아래 <표 9>와 같이 지관원지의 품목별 가격인상 및 시기 등을 합의하고 이를 실행하였다.

28 또한, 피심인 신대일은 2007. 7월경부터 2008. 9월경까지 영풍, 천일과 가격인상계획에 대한 정보를 교환하고, 네 차례에 걸쳐 아래 <표 9>와 같이 지관원지 중 일반지 가격을 인상하기로 합의하고 이를 실행하였다.

<표 9> 합의내용 및 지관원지 가격변동 내역

(단위: 원/kg, 현금가 기준, 부가가치세 제외)

합의		가격변동 내역			
합의시기	합의내용	품목	영풍(CB)	천일(CI)	신대일[8] (지관원지)
① 2007.7.	고급지를 (CB급 이상) 기존가보다 50원 인상	S(A)급	670→720	670→720	-
		B급	615→665	610→660	
		CA급	560→610	565→610	
		CB급	460→510	465→510	
	일반지(D급)를 330원으로 인상	D급	270~320→330	270~280→330	250~270→310
	시행일		2007.8.1.	2007.8.1.	2007.8.1.
② 2007.10.	일반지(D급)를 360원으로 인상	D급	330→360	330→360	310→340
	시행일		2007.10.15.	2007.10.20.	2007.10.22.
③ 2008. 3.~4.	CB급이상 및 일반지(D급)를 기존가보다 60원 인상	S(A)급	720→780	720→780	-
		B급	665→725	660→720	
		CA급	610→670	610→670	
		CB급	510→570	510→570	
		D급	360→420	360→420	340→410
	시행일		2008.4.10.	2008.4.15.	2008.4.16.
④ 2008.8.	고급지를 (CB급 이상) 기존가보다 50원 인상	S(A)급	780→830	780→830	-
		B급	725→775	720→770	
		CA급	670→720	670→720	
		CB급	570→620	570→620	
	일반지(D급)를 기존가보다 30원 인상	D급	420→450	420→450	410→440
	시행일		2008.9.2.	2008.9.1.	2008.9.6.

* 자료출처: 피심인 3사의 지관원지단가 조정 공문 편집

** 특정 합의를 보다 명확히 지칭하기 위해 편의상 합의 순서대로 번호를 붙였음

8) 신대일의 경우 영풍과 천일에 비하여 소규모업체이고 지관원지의 품질도 떨어져 영풍·천일과 같은 가격을 책정하면 판매가 어려울 것으로 판단하여 영풍과 천일이 합의한 일반지 가격에서 통상 1kg당 10~20원 낮게 책정하였다.

나) 가격인하 합의[9)]

29 피심인 영풍과 천일은 2009. 2월~3월 경 천일 서울사무소와 인근 일식집에서 회합을 통해 두 차례에 걸쳐 아래 <표 10>과 같이 지관원지의 품목별 가격인하 및 시기 등을 합의하고 이를 실행하였다.

<표 10> 합의내용 및 지관원지 가격변동 내역

(단위: 원/kg, 현금가 기준, 부가가치세 제외)

합의		가격변동 내역		
합의시기	합의내용	품목	영풍(CB)	천일(CI)
⑤ 2009.2	일반지(D급)를 360원으로 인하	D급	390→360	390→360
	시행일		2009.3.2.	2009.3.1.
⑥ 2009.3	고급지 중 CA・CB급을 기존가 보다 40원 인하	CA급	720→680	720→680
		CB급	620→580	620→580
	시행일		2009.4.1.	2009.4.1.

* 자료출처: 피심인 3사의 지관원지단가 조정 공문 편집

** 앞의 4차례의 인상 합의에 이어 각각 ⑤, ⑥으로 번호를 붙였음

다) 합의대상 품목

30 피심인 3사는 합의당시 지관원지 "CB급이상 가격인상 또는 일반지 가격인상" 등의 방식으로 논의하였기 때문에, 고급지의 경우 영풍과 천일 간에 직접 경쟁관계에 있는 동일

9) 가격인하 합의 배경 : 신대일은 영풍, 천일과 합의한 대로 2008.9.6.자로 일반지를 1kg당 30원 인상(410원→440원)한다고 거래처에 통보하였으나 대구・경북지역 지관업체들의 인상 반대(소갑 제11호증) 및 공정거래위원회 신고 소문을 접한 후 2008.9.9.자로 가격인상을 철회(440원→410원)하는 공문을 거래처에 통보하였고(소갑 제4호증), 2008.12.1. 원자재 가격인하 등의 사유로 지관원지 중 일반지의 가격을 추가 인하(410원→380원)하였다. 영풍과 천일은 신대일의 가격인하 및 국내고지 가격 하락으로 거래처의 불만이 높아지자 아래 표와 같이 지관원지 중 일반지의 가격을 두 차례 개별적으로 인하하였으나, 일부 거래처에 따라 경쟁적으로 일반지 가격을 1kg당 390원~350원으로 인하하여 판매하게 되는 상황까지 이르게 되어, 종전처럼 회합을 통해 모든 거래처에 대해서 1kg당 360원으로 통일하여 적용하도록 가격인하에 대한 합의를 하게 되었다.

일반지 가격인하 내역

(단위: 원/kg, 현금가 기준, 부가가치세 제외)

영풍・천일(신대일)	가격인하 시기		
	신대일	천일	영풍
450(440)원→420(410)원	2008.9.9.	2008.11.7.	2008.11.10.
420(410)원→390(380)원	2008.12.1.	2008.12.3.	2008.12.5.

등급[10]의 상품이 합의대상 품목에 해당하며, 일반지의 경우에도 피심인 3사간 직접 경쟁관계에 있는 동일등급의 상품(D급)이 합의대상 품목에 해당한다.

31 이러한 사실은 아래 <표 11>와 같이 피심인 3사 소속 임직원[11]들의 진술을 통해 확인할 수 있다.

<표 11> 피심인 3사 소속 임직원들의 진술(발췌)

<영풍 이우석 부장(現 이사)[12]>(소갑 제14호증) 문9) 영풍이 생산하는 지관원지 지종과 천일제지(주)(이하 '천일'이라 한다.)의 지종을 비교하여 말씀해주시오. 답) 천일이 생산하는 최고급지 AT는 영풍이 생산하는 SH와 동일상품이나 현재 영풍만 생산하고 있습니다. 현재 천일은 생산하지 않는 걸로 알고 있습니다. 고급지 중에서 천일(CI)-A=영풍(CB)-S, CI-B=CB-B, CI-CA,CB=CB-CA,CB가 동일 상품입니다. 일반지 중에서 CI-D=CB-D가 동일 상품입니다. 현재 천일이 생산하는 CI-C는 현재 천일만 생산하고 영풍은 생산하고 있지 않습니다. 또한 천일에서 생산하는 일반지 중에서 CI-CY, CI-CBY는 영풍에서 생산하지 않습니다. <천일 이용제 이사(現 전무)[13]>(소갑 제16호증) 문6) 천일이 생산하는 지종과 영풍제지(주)(이하 '영풍'이라 한다.)가 생산하는 지종을 비교하여 설명하여 주십시오. 답) CI(천일)-AT=영풍(CB)-SH, CI-S=CI-A[14], CI-B=CB-B, CI-CA=CB-CA, CI-CB=CB-CB, CI-D=CB-D입니다. 다만, 최고급지 중 AT는 2007년경부터 생산하지 않습니다. C, CY의 경우 수요처에서 요구하는 경우에만 일부 생산하고 있으며, CBY는 한솔개발 주식회사에만 들어가는 제품입니다. <신대일 황진영 대표이사>(소갑 제18호증) 문4) 신대일이 생산하는 지관원지에 대하여 설명하여 주시기 바랍니다. 답) 최초 골판지를 생산하기 위해 공장을 설립하였으나, 수요 부족으로 지권원지를 생산하였고, 일반지(D급)를 생산하고 있습니다. 문5) 일반지 생산업체 중 경쟁업체는 어느 업체가 있습니까. 답) 영풍제지(주), 천일제지(주)가 주 경쟁업체입니다. 우리의 경우 후발주자에 해당합니다.

10) S(A), B, CA, CB를 말한다. <표 11>에서 보는 바와 같이 영풍이 S급으로 칭하는 상품을 천일은 A급으로 칭하나, S와 A는 동일등급의 상품이다.
11) 직위는 관련 행위사실 당시의 직위를 기준으로 기재한다(이하 같다).

32 다만, 영풍만이 생산하는 최고급지 품목(SH) 및 영풍·천일이 특수 수요자의 요구에 따라 생산하는 품목(영풍 : DK, 천일 : C·CY·CBY 등)은 이 사건 공동행위의 합의대상 품목이었는지의 여부가 명확하지 않으나, 영풍의 경우 4차례의 인상 합의 중 2007. 10월경에 일반지만을 대상으로 합의했던 경우를 제외하고 고급지를 포함하여 인상 합의가 있었던 나머지 3차례 합의의 인상시기 및 폭과 정확히 일치하고 있다는 점을 아래 <표 12>에서와 같이 확인할 수 있다.

33 또한 천일의 경우에도 4차례의 인상과 2차례의 인하 합의의 시기 및 폭이 일치하고 있다는 점을 아래 <표 12>에서와 같이 확인할 수 있다.

<표 12> 명시적 합의대상 품목 이외 품목의 가격변동 내역

(단위: 원/kg, 현금가 기준, 부가가치세 제외)

구분	품목	기존가	변동가	변동폭	시행일
영풍 (CB)	최고급지(SH)	785	835	50	2007.8.1.
		835	895	60	2008.4.10.
		895	945	50	2008.9.2.
	DK[15]	320	350	30	2007.8.1.
천일 (CI)	CY	400	450	50	2007.8.1.
	C	400	430	30	2007.10.20.
	CY	450	510	60	2008.4.15
	CBY	510	570		
	C	430	490		
	CY	510	560	50	2008.9.1
	C	490	540		

12) 영풍의 이우석 부장은 1988. 12. 12.에 품질관리과 사원으로 입사하여, 1997. 12월경에 영업부 과장, 약 4년 뒤에 차장, 2007. 1월경 관리부장(관리부 밑에 영업과가 있음), 2010. 1월 이사로 승진(임원, 등기이사는 아님) 하였다. 영풍의 이우석 부장은 주로 천일의 前 대표이사 이점호와 직접 회합을 통해 이 사건의 가격합의를 도출하였다(소갑 제14호증).

13) 천일 이용제 이사는 1997년 입사 후 영업부문에서만 계속 근무하였다. 2000년경 과장 승진, 2005년경 이사 승진, 2012년 전무로 승진하였다. 이용제 이사는 이 사건 공동행위와 관련하여 원재료 가격 폭등 등으로 지관원지 가격을 올릴 수밖에 없는 상황이 되면, 영풍의 이우석 부장으로부터 전화연락을 받고 이를 천일의 대표이사에게 전달하는 역할을 하였다. 그리고 영풍의 이우석 부장과 천일의 대표이사가 만난 회합결과를 천일의 대표이사(전 대표이사 이점호)로부터 전달받아 이를 거래처에 실행하는 역할을 하였다(소갑 제16호증).

14) 'CI-A=CB-S'의 오기(誤記)이다.

	C	530	490	△40	2009.3.1.
	CY	560	510	△50	2009.4.1.

* 자료출처: 피심인 3사의 지관원지단가 조정 공문 및 내부결재 기안문 편집

** 천일의 최고급지(AT)는 2007년경부터 생산 중단, 영풍의 DK품목은 2008.6.월경부터 생산 중단

2) 구체적 합의 및 실행

가) 2007년도 8월 가격인상 건에 대한 합의 및 실행

(1) 합의내용

34 피심인 영풍의 이우석 부장과 피심인 천일의 이점호 대표이사는 2007. 7. 5. 천일 서울사무소에서 지관원지의 가격인상에 대한 논의를 하였고, 같은 해 7. 12. 천일 서울사무소와 인근 일식집에서 고급지의 경우 기존가보다 1kg당 50원씩 인상하고, 일반지의 경우 1kg당 330원으로 인상하기로 합의[16]를 하였다.

35 또한 피심인 신대일 황진영 대표이사 및 나창길 부장은 2007. 7월경 천일의 윤홍섭 부장 및 영풍의 이원형 차장과 전화로 가격인상계획에 대한 정보를 교환하고, 지관원지 중 일반지 가격을 인상[17]하기로 합의하였다.

36 이와 같은 2007. 8월의 가격인상 건에 대한 합의 사실은 다음과 같은 증거를 통하여 인정된다.

37 첫째, 영풍의 이우석 부장과 천일의 이점호 대표이사가 2007. 8월의 가격인상 건을 위하여 사전에 회합을 하였다는 사실은 아래 <표 13>와 같이 영풍과 천일 소속 임직원들의 진술을 통해 인정된다.

15) 영풍의 2007.8.1. 가격인상시 CB-D품목이 '270-320'→'330'으로 인상되었고, CB-DK 품목의 경우 '320'→'350'으로 인상되어 인상폭이 정확히 일치하는가에 대해 의문이 있을 수 있으나 위 2개 품목의 제조원가 대비 인상단가의 폭은 '39'로 정확히 일치한다(소갑 제1호증).

16) 2007. 8월 가격인상을 위한 회합은 두 차례 있었으며, 장소는 천일 서울사무소(서울시 중구 충무로3가 60-1)와 인근 일식집(어람)이었다. 이에 대한 정황증거로는 천일의 서울사무소 주소지와 일치하는 주차영수증(2007.7.5., 7.12.)과 회합 후 식사를 함께한 일식집(어람)의 식대 카드매출전표(2007.7.12.)가 있다(소갑 제5호증내지 제6호증).

17) 신대일의 경우 영풍과 천일에 비하여 소규모업체이고 원지의 품질도 떨어져 통상 영풍과 천일보다 일반지의 가격을 1kg당 10~20원 낮게 판매하고 있었으며, 이번 인상 건에서도 영풍과 천일이 합의한 일반지 가격에서 20원(1kg당) 낮게 책정한 310원(1kg)으로 인상하였다.

<표 13> 영풍, 천일 소속 임직원들의 진술(발췌)

▣ 2007. 8월 가격인상 건에 대한 진술

<영풍 이우석 부장>(소갑 제14호증)

문14) 이건 공동행위와 관련하여 최초 회합 일자 및 참석자를 말씀해주세요
답) 본인은 2007년 7월 5일 천일 서울사무소에서 천일 이점호 대표이사를 만났습니다.

문15) 이 건 공동행위와 관련하여 신대일이 참석하지 않은 이유는 무엇입니까
답) 그 당시에는 신대일에 대해서는 크게 신경쓰지 않았고, 가격결정 내용을 통보해주면 그 쪽도 그대로 따라 와줄거라 생각했기 때문에 굳이 회의에 부르지 않았습니다.

문18) 이 회합을 가진 계기가 무엇입니까
답) 원재료가격이 상당히 올라가서 제조원가가 판매원가보다 높은 형편이었고, 당시 지관원지 가격을 단독으로 올리는 것에 대한 부담감을 가지고 있었기 때문에 이 회합에 동의하였습니다.

문19) 최초 회합 당시에 논의하였던 내용을 말씀해주세요
답) 원재료 가격이 상승하여 양사가 수익성이 나빠지고 있으니 경쟁을 하지 말고, 단가인상 필요시 향후 지속적으로 만나 지관원지의 가격인상에 대해서 협의하자는 내용이었으며, 향후 다시 만나서 구체적인 검토를 하자고 하였습니다.

문23) 최초합의에 따라 2007.8.1.의 지관원지 전 품목에 대한 가격인상을 위하여 회합을 가진 날짜와 장소 등을 구체적으로 말씀해주세요
답) 2007.7.12. 12시경 천일 서울사무소 및 인근 일식집에서 만났습니다.

문24) 2007.7.12. 합의내용에 대해서 구체적으로 말씀해주세요
답) CB급이상 톤당 5만원씩 인상, 일반지는 톤당 33만원으로 통일하자. 일반지의 경우는 천일하고 영풍의 가격이 다르기 때문에 이번기회에 통일하자고 하였습니다.

<천일 이용제 이사>(소갑 제16호증)

문12) 진술인은 이 건 공동행위와 관련하여 영풍의 이우석 부장과 최초로 연락한 시기와 내용은 무엇입니까.
답) 2007년 7월 초순경 영풍의 이우석 부장이 원재료 가격이 폭등하고 있으니 지관원지 가격 조정이 필요한거 아니냐하는 전화가 와서 본인은 천일의 대표이사님하고 얘기하는 것이 더 빠르지 않겠느냐고 대답을 하였습니다. 그리고 가격 조정 건에 대하여

이우석 부장이 만나고 싶어한다고 대표이사님께 보고하였습니다. 문13) 이 건 공동행위와 관련하여 최초 회합일자 및 참석자 등에 대해 아시는 내용을 말씀해주십시오. 답) 2007년 7월 초순경 이우석부장이 천일의 서울사무소로 직접 찾아 왔던 걸로 기억합니다. 문14) 2007. 7월 중순경 천일의 대표이사님과 영풍의 이우석 부장이 만난 후 천일의 대표이사는 어떠한 지시를 하였는지 구체적으로 설명하여주십시오. 답) 고급지의 경우 기존가보다 50원(kg) 인상, 일반지(D급)의 경우 330원(kg)으로 통일하여 거래처에 가격을 인상하여 공문으로 시행하도록 지시하였습니다. 문15) 지시한 내용이 천일의 대표이사와 영풍의 이우석 부장이 만나 합의한 내용이 확실한가요. 답) 예, 맞습니다.

38 둘째, 신대일 황진영 대표이사 및 나창길 부장이 2007. 7월경 천일의 윤홍섭 부장 및 영풍의 이원형 차장과 전화연락을 통해 가격인상계획 정보를 교환하였음은 아래 <표 14>와 같이 피심인 3사 소속 임직원들의 진술을 통해 인정된다.

<표 14> 피심인 3사 소속 임직원들의 진술(발췌)

▣ 2007. 8월 가격인상 건에 대한 진술 <영풍 이우석 부장>(소갑 제14호증) 문28) 2007.8.1. 인상 건과 관련하여 신대일에게 합의된 내용을 어떤 방식으로 전달하였습니까 답) 본인이 이원형 차장에게 인상계획을 신대일 쪽에 통보토록 하고, 신대일의 반응과 인상계획을 확인시켰습니다. 문29) 2007.8.1. 인상 건과 관련하여 이원형 차장에게 보고 받은 내용을 말씀해주십시오 답) 2007.7.14일 이후에서 8.1.사이정도에 이원형차장으로부터 신대일의 경우도 동참하겠다는 정도로 보고받았습니다. 문29-1) 왜 신대일에게 가격인상 계획을 통보하도록 지시하였으며, 이원형차장으로부터 신대일의 반응을 보고 받았을 때 어떠하였습니까

답) 신대일의 경우 경쟁업체이기 때문에 가격인상 계획을 통보하여 그 쪽 반응을 알고 싶었고, 이원형차장으로부터 보고 받았을 때 신대일의 경우도 우리가 단가 인상 등 가격조정을 하면 동참할 것이라 생각했습니다.

문29-2) 그러면 이후에 천일 이점호 대표이사와 회합 후 합의내용(가격인상계획 등)을 계속 신대일에게 전달하였습니까. 그리고 신대일은 어떠하였습니까
답) 계속 이원형차장을 통해 신대일 직원에게 전달하였고, 그 때마다 가격인상 등에 동참하였습니다. 다만 인상 등의 시기에 있어서는 조금 차이가 있습니다.

<영풍 이원형 차장[18]>(소갑 제15호증)

문4) 이 건 공동행위와 관련하여 차장님의 역할은 무엇입니까
답) 지관원지 가격인상율과 인상시기가 천일과 협의되면 신대일제지 쪽에 통보해주는 역할을 하였습니다.

문7) 2007. 8.1. 가격인상 계획을 신대일에게 통보하도록 이우석부장(현재 이사)으로부터 지시받은 사실이 있습니까. 지시받은 내용을 말씀하여 주십시오.
답) 예. 있습니다. 날짜는 정확하게 기억나지 않지만 2007.7월경입니다. 지시받은 내용은 천일과 영풍이 2007.8.1.경 함께 지관원지 가격인상을 할 계획인데 신대일은 어떻게 할지 알아보라는 내용이었습니다.

문8) 이우석부장으로부터 지시받은 내용을 실행하였습니까. 구체적으로 말씀하여주십시오
답) 지시받은 내용에 따라 2007.7월경 신대일 나창길 부장과 전화통화를 하였고, 전화통화상으로 천일과 영풍의 가격인상율과 시기에 대해서 얘기를 하였습니다.

문9) 당시 신대일 나창길 부장의 반응은 어떠하였습니까
답) 나창길 부장은 가격결정 권한이 없으므로 신대일 대표이사에게 천일과 영풍의 가격인상 계획 등을 전달하겠다고 하였습니다.

문10) 당시 신대일에게 전달한 사실 등을 이우석부장에게 보고하였습니까
답) 예 하였습니다. 보고시 신대일도 긍정적인 것 같다는 내용으로 보고하였습니다.

<천일 윤홍섭 부장[19]>(소갑 제17호증)

문6) 이 건 공동행위와 관련하여 진술인의 역할은 무엇입니까.
답) 본인은 2007년 중순경부터 지관원지 중 일반지(D급) 가격인상 계획에 대하여 신대일 대표이사 황진영과 전화통화를 하는 역할을 주로 하였습니다.

문11) 진술인은 이번 가격인상 건(2007.8.1.)과 관련하여 신대일의 대표이사와 어떠한 대화를 나누었는지 구체적으로 말씀해주십시오.
답) 2007.7월 중순경 본인은 원자재 가격 인상으로 천일이 일반지를 톤당 3만원 올릴 계획이라는 사실을 알려주었고, 신대일 대표이사는 원자재 가격 인상으로 어려운 상황이므로 천일이 올리면 같이 올리겠다고 말하였습니다.

<신대일 황진영 대표이사>(소갑 제18호증)

문7) 진술인은 천일의 윤홍섭 부장과 최초 전화 통화를 한 시기와 내용에 대하여 구체적으로 말씀하여 주십시오.
답) 시기에 대해서는 정확한 기억이 없습니다. 최초 전화 통화 내용은 천일의 윤홍섭 부장이 그 당시 원자재 가격 상승 등으로 천일이 많이 어렵다고 말하였고, 당시 저도 그 상황에 대하여 공감하는 정도로 말하였습니다.

문8) 진술인은 천일의 윤홍섭 부장과 전화 통화 중 가격인상 등에 대하여 논의한 사실이 있습니까.
답) 정확하게 가격 인상에 대하여 논의하지는 않았고, 천일쪽에서 서로 어려운 상황에서 경쟁업체끼리 경쟁하여 가격이 더 이상 내려가지 않는 것이 좋겠다는 식으로 얘기를 하였고, 우리 쪽에서도 긍정적으로 답변하였습니다.

<신대일 나창길 부장[20]>(소갑 제19호증)

문6) 진술인은 영풍의 이원형 차장과 전화통화를 한 사실이 있습니까.
답) 원자재 가격 상승 등으로 지관원지 가격인상이 필요한 시기에 거래처를 통해 영풍과 천일이 조만간 가격을 올린다는 소문을 입수하여, 그 것에 대한 사실 여부를 확인하기 위해 영풍의 이원형 차장과 전화통화를 한 사실이 있습니다. 다만 구체적인 가격인상 내역에 대해서 논의했던 것은 아니고 단지 가격인상을 정말로 할지 여부를 확인하는 수준이었습니다.

문7) 신대일의 경우 2007.8.1., 2007.10.22., 2008.4.16., 2008.9.6. 지관원지 가격을 올린 사실이 있습니다. 가격 인상시 마다 영풍의 이원형 차장과 가격인상 시기 및 내역 등을 확인한 사실이 있습니까.
답) 가격인상 시기 및 내역을 구체적으로 말하기 보다는 인상여부에 대해서만 서로 확인하는 수준이었습니다. 영풍의 이원형 차장은 영풍이 조만간 올릴 예정이라고 얘기를 하면 본인은 이러한 사항을 윗선에 보고하여 보겠다는 수준이었습니다.

18) 영풍의 이원형 차장은 1997.10월경 총무과에 입사하여, 1998.8월경 영업부로 보직 변경 후 2012.4월 현재까지 영업부에서 근무하고 있다.(소갑 제15호증)
19) 천일의 윤홍섭 부장은 1993년 천일에 입사하여 현재까지 20여년 가까이 근무하고 있으며, 천일에서 발생하는 전반적인 상황을 잘 알고 있다고 진술하였다(소갑 제17호증).

39 셋째, 피심인 3사가 회합 및 전화연락 등을 한 후 품목별 지관원지 가격인상 내역 및 시기가 아래 <표 15>과 같이 통일되어 있음을 확인할 수 있다.

<표 15> 2007. 8월 가격인상 내역

(단위: 원/kg, 현금가 기준, 부가가치세 제외)

구분	품목		기존가	인상가	인상폭	시행일
영풍	고급지	CB-S	670	720	50	2007.8.1.
		CB-B	615	665	50	
		CB-CA	560	610	50	
		CB-CB	460	510	50	
	일반지	CB-D	270~320	330	10~60	
천일	고급지	CI-A	670	720	50	2007.8.1.
		CI-B	610	660	50	
		CI-CA	565	610	45	
		CI-CB	465	510	45	
	일반지	CI-D	270~280	330	50~60	
신대일	일반지	지관원지	250~270	310	40~60	2007.8.1.

*자료출처: 피심인 3사의 지관원지단가 조정 공문 편집

(2) 실행여부

40 피심인 3사는 거래처에 당초 합의사항대로 가격인상 사실을 통보함으로써 실행하였고, 영풍과 천일은 거래처를 통해 합의준수 여부 등을 확인하였다.

41 이러한 사실은 첫째, 피심인 3사가 거래처에 발송한 공문을 통해 확인할 수 있다(소갑 제1호내지 제3호증).

42 둘째, 영풍과 천일이 합의한 사항을 공문으로 실행하고 거래처를 통해 경쟁사업자의 가격인상 준수 여부 등을 확인하였음은 아래 <표 16>과 같이 영풍, 천일의 임

20) 신대일의 나창길 부장은 2004년 경 신대일에 과장으로 입사하였고, 2009년경 부장으로 승진하였다. 신대일의 나창길 부장은 2001년경 영풍에서 근무한 경험이 있고, 영풍의 이원형 차장과 잘 알고 지내는 사이라고 진술하였다(소갑 제19호증).

직원들의 진술을 통해 인정된다.

<표 16> 영풍, 천일 소속 임직원들의 진술(발췌)

▣ 2007.8월 가격인상 건에 대한 진술 <영풍 이우석 부장>(소갑 제14호증) 문26) CB급이상 톤당 5만원씩 인상 및 일반지 가격을 톤당 33만원으로 통일하여 언제 실행되었습니까 답) 2007.8.1.일자 공문을 통해 실행하였습니다. 문27) 천일의 경우 합의된 내용을 그대로 실행하였는지 확인하였습니까 답) 거래처를 통해 천일이 보낸 공문을 직접 확인하였습니다. 문30) 2007.8.1. 인상 건과 관련하여 신대일의 가격인상도 확인했습니까. 답) 천일의 경우와 마찬가지로 거래처를 통해 신대일의 공문을 확인하였습니다. 확인한 결과 동일한 인상폭과 시행일자가 동일한 걸로 확인했습니다. <천일 이용제 이사>(소갑 제16호증) 문14) 2007. 7월 중순경 천일의 대표이사님과 영풍의 이우석 부장이 만난 후 천일의 대표이사는 어떠한 지시를 하였는지 구체적으로 설명하여주십시오. 답) 고급지의 경우 기존가보다 50원(kg) 인상, 일반지(D급)의 경우 330원(kg)으로 통일하여 거래처에 가격을 인상하여 공문으로 시행하도록 지시하였습니다. 문15-1) 합의한 내용에 대하여 경쟁회사가 합의내용을 실행하였는지 여부에 대하여 대표이사가 별도로 지시하거나, 진술인이 보고한 내용이 있습니까. 답) 대표이사님이 경쟁회사가 어떻게 하였는지 확인하라고 특별히 지시한 사실은 없습니다. 다만, 며칠이내에 합의된 내용에 대하여 거래처에 공문을 송부한 후 거래처 영업을 하는 과정에 알게 된 영풍의 가격조정 결과를 대표이사님께 구두로 주로 보고하였습니다. 신대일의 경우 일반지 가격에 대하여 대표이사님께 kg당 약20~30원정도 천일보다 싸게 팔고 있다는 정도로 보고 드린 적은 있습니다.

나) 2007년 10월 가격인상 건에 대한 합의 및 실행

(1) 합의내용

43 피심인 영풍의 이우석 부장과 피심인 천일의 이점호 대표이사는 2007. 9. 27. 천일 서울사무소에서 지관원지 중 일반지의 가격인상에 대한 논의를 하였고, 같은 해 10. 5. 천일 서울사무소와 인근 일식집에서 지관원지 중 일반지의 가격을 1kg당 30원 인상한 360원으로 합의[21]하였다.

44 또한, 피심인 신대일 황진영 대표이사 및 나창길 부장은 2007. 10월경 천일의 윤홍섭 부장 및 영풍의 이원형 차장과 전화로 가격인상계획에 대한 정보를 교환하고, 지관원지 중 일반지 가격을 인상[22]하기로 합의하였다.

45 이와 같은 2007. 10월의 가격인상 건에 대한 합의 사실은 다음과 같은 증거를 통하여 인정된다.

46 첫째, 영풍의 이우석 부장과 천일의 이점호 대표이사가 2007. 10월의 가격인상 건을 위하여 사전에 회합을 하였다는 사실은 아래 <표 17>과 같이 영풍과 천일 소속 임직원들의 진술을 통해 인정된다.

<표 17> 영풍, 천일 소속 임직원들의 진술(발췌)

▣ 2007. 10월 가격인상 건에 대한 진술 <영풍 이우석 부장>(소갑 제14호증) 문32) 2007.10.15. 지관원지 중 일반지(D급)을 톤당 33만원에서 36만원으로 올린 사실이 있습니까 답) 예 맞습니다. 문33) 이 번 인상건과 관련하여 경쟁업체와 회합한 사실이 있습니까 답) 2007.9.27. 오후 2시에 천일 서울사무소에서 천일 이점호 대표이사와 만나 대략적으로 협의하였고, 10.5. 천일 서울사무소 및 인근 일식집에서 이점호 대표이사와 만나 구체적인 협의를 하였습니다.

21) 2007. 10월 가격인상을 위한 회합은 두 차례 있었으며, 장소는 천일 서울사무소와 인근 일식집(어람)이었다. 이에 대한 정황증거로는 천일 서울사무소의 주소와 일치하는 주차영수증(2007.9.27., 10.5.)과 회합 후 식사를 함께한 일식집(어람)의 식대 카드매출전표(2007.10.5.)가 있다(소갑 제5호증내지 제6호증)

22) 신대일은 일반지를 1kg당 30원 인상한 340원으로 가격을 정하였다. 그러나 여전히 영풍과 천일이 합의한 가격보다는 20원 낮은 가격으로 책정하였다.

문34) 이 번 인상건과 관련한 구체적인 합의내용은 무엇입니까
답) 일반지를 톤당 33만원에서 36만원으로 인상하되, 인상시기에 대해서는 각자 알아서 하는 걸로 하자고 하였습니다.

<천일 이용제 이사>(소갑 제16호증)

문17) 이번 인상 건도 종전처럼 영풍의 이우석 부장과 천일의 대표이사가 사전에 만나 합의를 하였습니까. 구체적으로 말씀해주십시오.
답) 예, 맞습니다. 2007.9.27., 10.5. 천일의 서울사무소에서 영풍의 이우석 부장과 천일의 대표이사가 만나 합의한 걸로 알고 있습니다.

47 둘째, 신대일 황진영 대표이사 및 나창길 부장이 2007. 10월경 천일의 윤홍섭 부장 및 영풍의 이원형 차장과 전화연락을 통해 가격인상계획 정보를 교환하였음은 아래 <표 18>와 같이 피심인 3사 소속 임직원들의 진술을 통해 인정된다.

<표 18> 피심인 3사 소속 임직원들의 진술(발췌)

▣ 2007.10월 가격인상 건에 대한 진술

<영풍 이우석 부장>(소갑 제14호증)

문36) 2007.10.5. 회합 당시의 합의 내용에 대해서도 신대일에게 천일과 별도로 전달하였습니까
답) 본인이 이원형 차장에게 인상계획을 신대일 쪽에 통보토록 시키고, 신대일의 반응과 인상계획을 확인시켰습니다.

문36-1) 보고받은 내용은 무엇입니까
답) 이원형차장으로부터 신대일의 경우도 동참하겠다는 정도로 보고받았습니다.

<천일 윤홍섭 부장>(소갑 제17호증)

문15) 진술인은 천일의 대표이사가 지시한 가격인상(2007.10.20.) 내용이 영풍과 합의된 인상내용이라는 사실을 알고 있었습니까.
답) 예, 알고 있었습니다.

문16) 진술인은 이번 가격인상 건(2007.10.20.)과 관련하여 신대일 대표이사와 지관원지

가격인상 계획에 대해 논의한 사실이 있습니까.
답) 예, 있습니다. 2007.10.5. 원자재 가격 인상으로 천일이 일반지를 톤당 3만원을 올릴 계획이라는 사실을 알려주었고, 신대일 대표이사는 원자재 가격 인상으로 어려운 상황이므로 천일이 올리면 같이 올리겠다고 말하였습니다.

<신대일 황진영 대표이사>(소갑 제18호증)

문8-1) 진술인은 천일의 윤홍섭 부장과 주로 어떤 경우에 전화통화를 한 적이 있는지 구체적으로 말씀해주십시오.
답) 정확한 시기는 잘 기억이 나지 않고, 윤홍섭 부장과는 2번정도 통화한 것으로 기억이 나며, 주로 대화했던 내용은 천일이 "후발주자인 신대일이 영업을 확장하면서 가격을 인하하고 있어서 어렵다는 내용과 경쟁업체끼리 더 이상 가격을 내리지 않았으면 좋겠다"라고 하였고, 본인도 "요즘 적자가 나고 있는 상황이어서 어렵다"라고 공감하여 대화를 나누었습니다.

<신대일 나창길 부장>(소갑 제19호증)

문7) 신대일의 경우 2007.8.1., 2007.10.22., 2008.4.16., 2008.9.6. 지관원지 가격을 올린 사실이 있습니다. 가격 인상시 마다 영풍의 이원형 차장과 가격인상 시기 및 내역 등을 확인한 사실이 있습니까.
답) 가격인상 시기 및 내역을 구체적으로 말하기 보다는 인상여부에 대해서만 서로 확인하는 수준이었습니다. 영풍의 이원형 차장은 영풍이 조만간 올릴 예정이라고 얘기를 하면 본인은 이러한 사항을 윗선에 보고하여 보겠다는 수준이었습니다.

48 셋째, 피심인 3사가 2007. 10월 지관원지 중 일반지의 가격인상을 위하여 회합 및 가격인상계획 정보를 교환하였다는 사실은 <표 19>과 같이 영풍 이우석 부장의 업무일지 중 "천일제지 방문, 신대일제지와 협의 후 결정예정임", "D급 단가인상계획 협의 - 신대일 : 10/16~17일경 인상예정(@350원), 천일 : 금주중 결정키로 함" 등의 내용을 통해서 확인할 수 있다.

<표 19> 영풍 이우석 부장의 업무일지(발췌)(소갑 제7호증)

일자	내용
2007.9.14.(금)	단가인상일자 검토 지관원지 : 천일과 협의 예정
2007.9.19.(수)	지관원지(D급) 단가인상건 협의 9/27일 14시 천일방문예정

2007.9.27.(목)	D급 단가인상 협의 인상일자 : 10/5일, 인상단가 : @360원 협의 (10/1일 라이나 동향파악 후 결정)
2007.10.2.(화)	단가인상계획 수정통보 지시(10/15일자 인상통보)
2007.10.5.(금)	천일제지 방문 신대일제지와 협의 후 결정예정임 원지재고 과다로 가격인상 어려움(신대일과 단가경쟁 우려)
2007.10.8.(월)	D급 단가인상계획 협의(신대일) (10/9일 재협의 예정)
2007.10.9.(화)	D급 단가인상계획 협의 신대일 : 10/16~17일경 인상예정(@350원) 천일 : 금주중 결정키로 함
2007.10.15.(월)	D급 단가인상계획 확인 천일 : 10/20일 @360원 신대일 : 10/20일 @350원 인상예정임 (10/17일 공문발송계획임)

49 넷째, 피심인 3사가 회합 및 전화연락 등을 한 후 지관원지 일반지 가격인상 폭이 동일하게 나타났고, 그 인상시기도 거의 차이가 없음을 아래 <표 20>에서 확인할 수 있다.

<표 20> 2007. 10월 가격인상 내역

(단위: 원/kg, 현금가 기준, 부가가치세 제외)

구분	품목		기존가	인상가	인상폭	시행일
영풍	일반지	CB-D	330	360	30	2007.10.15.
천일		CI-D	330	360	30	2007.10.20.
신대일		지관원지	310	340	30	2007.10.22.

* 자료출처: 피심인 3사의 원지단가 조정 공문 편집

(2) 실행여부

50 피심인 3사는 거래처에 당초 합의사항대로 가격인상 사실을 통보함으로써 실행하였고, 영풍과 천일은 거래처를 통해 합의준수 여부 등을 확인하였다.

51 이러한 사실은 첫째, 피심인 3사가 거래처에 발송한 공문을 통해 확인할 수 있

다(소갑 제1호증내지 제3호증).

52 둘째, 아래 <표 21>와 같이 영풍 이우석 부장의 업무일지를 통해 확인할 수 있다.

<표 21> 영풍 이우석 부장의 업무일지(발췌)(소갑 제7호증)

일자	내 용
2007.10.19.(금)	D급 단가인상통보 현황확인 천일 : 10/20 @360원 신대일 : 10/22 @340원 공문접수 확인

53 셋째, 영풍과 천일이 합의한 사항을 공문으로 실행하고 거래처를 통해 경쟁사업자의 가격인상 준수 여부 등을 확인하였음은 아래 <표 22>과 같이 영풍, 천일 소속 임직원들의 진술을 통해 인정된다.

<표 22> 영풍, 천일 소속 임직원들의 진술(발췌)

▣ 2007. 10월 가격인상 건에 대한 진술

<영풍 이우석 부장>(소갑 제14호증)

문39) 2007.10.5.에 합의된 내용을 실행하였습니까. 또한 경쟁업체의 실행을 어떻게 확인하였습니까

답) 예, 그대로 실행하였습니다. 영풍의 경우 2007.10.15.,에 올렸습니다. 천일의 경우 10.20., 신대일의 경우 10.22.로 올린 것을 거래처에 발송된 공문을 통해 확인하였습니다.

<천일 이용제 이사>(소갑 제16호증)

문18) 진술인은 이번 인상 건을 위해 천일의 대표이사로부터 어떠한 지시를 받았나요.
답) 2007.10월경 이번 인상 건에 대하여 천일의 대표이사로부터 지시를 받아, 거래처에 공문을 송부하였습니다.

문18-1) 합의한 내용에 대하여 경쟁회사가 합의 내용을 실행하였는지 여부에 대하여 대표이사가 별도로 지시하거나, 진술인이 보고한 내용이 있습니까.
답) 합의된 내용에 대하여 거래처에 공문을 송부한 후 거래처 영업을 하는 과정에 알게 된 영풍의 가격조정 결과를 대표이사님께 구두로 주로 보고하였습니다. 신대일의 경우도 마찬가지입니다.

다) 2008년도 4월 가격인상 건에 대한 합의 및 실행

(1) 합의내용

54 피심인 영풍의 이우석 부장과 피심인 천일의 이점호 대표이사는 2008. 3. 11. 천일 서울사무소에서 지관원지의 가격인상에 대한 논의를 하였고, 같은 해 3. 20. 천일 서울사무소와 인근 일식집에서 고급지의 경우 기존가보다 1kg당 60원씩 인상하고, 일반지의 경우 기존가보다 1kg당 50원씩 각각 인상하기로 잠정 합의를 하였으며, 같은 해 4.4. 전화연락을 통해 일반지의 경우에도 기존가보다 1kg당 60원씩 인상하기로 합의[23]하였다.

55 또한 피심인 신대일 황진영 대표이사 및 나창길 부장은 2008. 3~4월경 천일의 윤홍섭 부장 및 영풍의 이원형 차장과 전화로 가격인상계획에 대한 정보를 교환하고, 지권원지 중 일반지 가격을 인상[24]하기로 합의하였다.

56 이와 같은 2008. 4월의 가격인상 건에 대한 합의 사실은 다음과 같은 증거를 통하여 인정된다.

57 첫째, 영풍의 이우석 부장과 천일의 이점호 대표이사가 2008. 4월의 가격인상 건을 위하여 사전에 회합을 하였다는 사실은 아래 <표 23>와 같이 영풍, 천일 소속 임직원들의 진술을 통해 인정된다.

<표 23> 영풍, 천일 소속 임직원들의 진술(발췌)

▣ 2008. 4월 가격인상 건에 대한 진술
<영풍 이우석 부장>(소갑 제14호증)
문40) 영풍은 2008.4.10. 지관원지 중 전품목에 대한 가격을 인상한 사실이 있습니까.

23) 2008. 4월 가격인상을 위한 회합은 두 차례 있었으며, 장소는 천일 서울사무소와 인근 일식집(어람)이었다. 이에 대한 정황증거로는 천일 서울사무소의 주소와 일치하는 주차영수증(2008.3.11., 3.20.)과 회합 후 식사를 함께한 일식집(어람)의 식대 카드매출전표(2008. 3. 20.)가 있다(소갑 제5호증내지 제6호증).

24) 신대일은 일반지를 kg당 70원 인상한 410원으로 가격을 정하였다. 그러나 여전히 영풍과 천일이 합의한 가격보다는 10원 낮은 가격으로 책정하였다.

답) 예 맞습니다.

문41) 이번 인상 건과 관련하여 경쟁업체와 회합한 사실이 있습니까
답) 2008.3.11. 천일 서울사무소에서 천일 이점호 대표이사와 만났고, 3.20. 천일 서울사무소 및 인근 일식점에서 천일 이점호 대표이사와 만났습니다.

문41-1) 회합을 가지게 된 별도의 계기가 있습니까?
답) 이전과 마찬가지로 원재료 등의 가격이 상승하고 있었기 때문에 지관원지 가격조정의 필요성이 있어서 하였습니다.

문42) 이번 인상 건과 관련한 합의 내용은 무엇입니까
답) D급 톤당 5만원 인상, CB급 이상 6만원으로 인상하고 인상일자는 4.10.로 하기로 잠정합의 하였습니다. 다만, 2008.4.4. 천일 이점호 대표이사와 전화 통화를 통해 전지종 톤당 6만원으로 인상하기로 하였습니다.

<천일 이용제 이사>(소갑 제16호증)

문19) 천일은 2008.4.15. 지관원지 전 지종에 대하여 가격을 인상한 사실이 있습니까. 구체적으로 말씀해주십시오.
답) 천일의 경우 전지종에 대하여 기존가보다 60원(kg)을 올린 사실이 있습니다.

문20) 이번 인상 건도 종전처럼 영풍의 이우석 부장과 천일의 대표이사가 사전에 만나 합의를 하였습니까. 구체적으로 말씀해주십시오.
답) 2008.3.11, 3.20.경에 천일의 서울사무소에서 천일의 대표이사와 영풍의 이우석 부장이 만나 합의한 걸로 알고 있습니다.

58 둘째, 신대일 황진영 대표이사 및 나창길 부장이 2008. 4월경 천일의 윤홍섭 부장 및 영풍의 이원형 차장과 전화연락을 통해 가격인상계획 정보를 교환하였음은 아래 <표 24>와 같이 피심인 3사 소속 임직원들의 진술을 통해 인정된다.

<표 24> 피심인 3사 소속 임직원들의 진술(발췌)

▣ 2008. 4월 가격인상 건에 대한 진술

<영풍 이우석 부장>(소갑 제14호증)
문45) 이번 인상 건에 대해서도 종전처럼 신대일에게 가격인상 계획을 통보하였주었습니까.

답) 예, 맞습니다.

문46) 신대일에서 별다른 이의제기 없이 동참하였습니까
답) 예, 맞습니다.

<천일 윤홍섭 부장>(소갑 제17호증)

문22) 진술인은 이번 가격인상 건(2008.4.5.)과 관련하여 신대일 대표이사와 지관원지 가격인상 계획에 대해 논의한 사실이 있습니까.
답) 예, 있습니다. 2008.4.1일경 원자재 가격 인상(특히, 중국에서 파지를 대량 수입하는 등)으로 천일이 일반지를 톤당 5만원을 올릴 계획이라는 사실을 알려주었고, 신대일 대표이사는 원자재 가격 인상으로 어려운 상황이므로 천일이 올리면 같이 올리겠다고 말하였습니다.

<신대일 나창길 부장>(소갑 제19호증)

문7) 신대일의 경우 2007.8.1., 2007.10.22., 2008.4.16., 2008.9.6. 지관원지 가격을 올린 사실이 있습니다. 가격 인상시 마다 영풍의 이원형 차장과 가격인상 시기 및 내역 등을 확인한 사실이 있습니까.
답) 가격인상 시기 및 내역을 구체적으로 말하기 보다는 인상여부에 대해서만 서로 확인하는 수준이었습니다. 영풍의 이원형 차장은 영풍이 조만간 올릴 예정이라고 얘기를 하면 본인은 이러한 사항을 윗선에 보고하여 보겠다는 수준이었습니다.

59 셋째, 피심인 3사가 2008. 4월 지관원지 품목별 가격인상을 위하여 회합 및 가격인상계획 정보를 교환하였다는 사실은 <표 25>와 같이 영풍 이우석 부장의 업무일지 중 “천일제지 방문”, “신대일제지 통화, 지관원지 단가인상에 적극 협조(천일제지에도 통보함)” 등의 내용을 통해서 확인된다.

<표 25> 영풍 이우석 부장의 업무일지(발췌)(소갑 제8호증)

일자	내용
2008.3.11.(화)	천일제지 방문(이점호 사장) 원재료 및 B/C유 인상자료 협의 원재료 구매 12월 이후 월 8억씩 증가로 적자운영 상태임
2008.3.20.(목)	지관원지 단가인상 협의 인상금액 : D급 5만원, CB급 이상 6만원 인상일자 : 4/10일 예정 공문발송 : 3/25일 최종결정 후 통보예정
2008.3.25.(화)	- 천일(이점호사장), 지관원지 단가인상통보, 3/27일 협의 후 결정요청

	- 신대일제지(영업상무), 단가인상계획 통보
2008.3.26.(수)	신대일제지 통화 지관원지 단가인상에 적극 협조(천일제지에도 통보함)
2008.4.2.(수)	천일제지 4/4일 통화후 공문 발송키로 함

60 넷째, 피심인 3사가 회합 및 전화연락 등을 한 후 품목별 지관원지 가격인상 내역 및 시기가 아래 <표 26>과 같이 동일하거나 거의 일치함을 확인할 수 있다.

<표 26> 2008. 4월 단가인상 내역

(단위: 원/kg, 현금가 기준, 부가가치세 제외)

구분	품목		기존가	인상가	인상액	시행일
영풍	고급지	CB-S	720	780	60	2008.4.10.
		CB-B	665	725	60	
		CB-CA	610	670	60	
		CB-CB	510	570	60	
	일반지	CB-D	360	420	60	
천일	고급지	CI-A	720	780	60	2008.4.15.
		CI-B	660	720	60	
		CI-CA	610	670	60	
		CI-CB	510	570	60	
	일반지	CI-D	360	420	60	
신대일	일반지	지관원지	340	410	70	2008.4.16.

* 자료출처 : 피심인 3사의 지관원지단가 조정 공문 편집

(2) 실행여부

61 피심인 3사는 거래처에 당초 합의사항대로 가격인상 사실을 통보함으로써 실행하였고, 영풍과 천일은 거래처를 통해 합의준수 여부 등을 확인하였다.

62 이러한 사실은 첫째, 피심인 3사가 거래처에 발송한 공문을 통해 확인할 수 있다(소갑 제1호증내지 제3호증).

63 둘째, 아래 <표 27>과 같이 영풍 이우석 부장의 업무일지를 통해 확인할 수 있다.

<표 27> 영풍 이우석 부장의 업무일지(발췌)(소갑 제8호증)

일자	내용
2008.4.4.(금)	- 천일제지 확인 : D급 420원 인상(6만원), 4/15일 인상통보 - 지관원지 단가인상 통보, 전 업체 인상공문 발송완료 - 천일제지 단가인상공문 확인(인상일자 4/15)
2008.4.16.(수)	천일제지 이점호 사장 당사 원지단가인상 진행 확인전화

64 셋째, 영풍과 천일이 합의한 사항을 공문으로 실행하고 거래처를 통해 경쟁사업자의 가격인상 준수 여부 등을 확인하였음은 아래 <표 28>와 같이 영풍, 천일 소속 임직원들의 진술을 통해 인정된다.

<표 28> 영풍, 천일 소속 임직원들의 진술(발췌)

▣ 2008. 4월 가격인상 건에 대한 진술

<영풍 이우석 부장>(소갑 제14호증)

문47) 2008.3.20., 4.4.의 합의된 내용을 실행하였습니까. 또한 경쟁업체의 실행을 어떻게 확인하였습니까
답) 예, 그대로 실행하였습니다. 거래처를 통해 경쟁업체의 공문을 확인하였습니다.

<천일 이용제 이사>(소갑 제16호증)

문21) 진술인은 이번 인상 건을 위해 천일의 대표이사로부터 어떠한 지시를 받았나요.
답) 2008.3월경 이번 인상 건에 대하여 천일의 대표이사로부터 지시를 받아, 거래처에 공문을 송부하였습니다.

문21-1) 합의한 내용에 대하여 경쟁회사가 합의 내용을 실행하였는지 여부에 대하여 대표이사가 별도로 지시하거나, 진술인이 보고한 내용이 있습니까.
답) 합의된 내용에 대하여 거래처에 공문을 송부한 후 거래처 영업을 하는 과정에 알게 된 영풍의 가격조정 결과를 대표이사님께 구두로 주로 보고하였습니다. 신대일의 경우도 마찬가지입니다.

라) 2008년도 9월 가격인상 건에 대한 합의 및 실행

(1) 합의내용

65 피심인 영풍의 이우석 부장과 피심인 천일의 이점호 대표이사는 2008. 8. 5. 천일 서울사무소에서 지관원지의 가격인상에 대한 논의를 하였고, 같은 해 8. 19. 천일 서울사무소와 인근 일식집에서 고급지의 경우 기존가보다 1kg당 50원씩 인상하고, 일반지의 경우 기존가보다 1kg당 30원씩 인상하기로 합의[25]를 하였다.

66 또한 피심인 신대일 황진영 대표이사 및 나창길 부장은 2008. 8월경 천일의 윤홍섭 부장 및 영풍의 이원형 차장과 전화로 가격인상계획에 대한 정보를 교환하고, 지관원지 중 일반지 가격을 인상[26]하기로 합의하였다.

67 이와 같은 2008. 9월의 가격인상 건에 대한 합의 사실은 다음과 같은 증거를 통하여 인정된다.

68 첫째, 영풍의 이우석 부장과 천일의 이점호 대표이사가 2008. 9월의 가격인상 건을 위하여 사전에 회합을 하였다는 사실은 아래 <표 29>와 같이 영풍, 천일 소속 임직원들의 진술을 통해 인정된다.

<표 29> 영풍, 천일 소속 임직원들의 진술(발췌)

▣ 2008. 9월 가격인상 건에 대한 진술 <영풍 이우석 부장>(소갑 제14호증) 문48) 영풍은 2008.9.2 지관원지 전품목에 대해 가격을 인상한 사실이 있습니까? 답) 예 있습니다. 문49) 2008.9.2. 지관원지 전품목의 가격인상을 위한 경쟁업체와 회합한 사실이 있습니까

25) 2008. 9월 가격인상을 위한 회합은 두 차례 있었으며, 장소는 천일 서울사무소와 인근 일식집(어람)이었다. 이에 대한 정황증거로는 천일 서울사무소의 주소와 일치하는 주차영수증(2008.8.5., 8.19.)과 회합 후 식사를 함께한 일식집(어람)의 식대 카드매출전표(2008.8.5.)가 있다(소갑 제5호증내지 제6호증).

26) 신대일은 일반지를 kg당 30원 인상한 440원으로 가격을 정하였다. 그러나 여전히 영풍과 천일이 합의한 가격보다는 10원 낮은 가격으로 책정하였다.

답) 2008.8.5. 천일 서울사무소에서 천일 이점호 대표이사를 만나 지관원지 가격을 9.1.에 올리기로 하고 인상폭은 추후에 결정하기로 하고, 8.19. 오후 2시경에 천일 서울사무소 및 인근 일식집에서 천일 이점호 대표이사를 만나 구체적인 품목인상을 논의하였습니다.

문50) 이 번 인상 건에 대해서 구체적인 합의내용은 무엇입니까
답) 인상일자는 9.1., 일반지는 톤당 3만원, CB급이상은 톤당 5만원 인상하기로 합의하였습니다.

<천일 이용제 이사>(소갑 제16호증)

문22) 천일은 2008.9.1. 지관원지 전 지종에 대하여 가격을 인상한 사실이 있습니까. 구체적으로 말씀해주십시오.
답) 2008.9.1. 고급지의 경우 kg당 50원 인상, 일반지의 경우 kg당 30원 인상하였습니다.

문23) 이번 인상 건도 종전처럼 영풍의 이우석 부장과 천일의 대표이사가 사전에 만나 합의를 하였습니까. 구체적으로 말씀해주십시오.
답) 2008.8.5, 8.19.경에 천일의 서울사무소에서 천일의 대표이사와 영풍의 이우석 부장이 만나 합의한 걸로 알고 있습니다.

69 둘째, 신대일 황진영 대표이사 및 나창길 부장이 2008. 8월경 천일의 윤홍섭 부장 및 영풍의 이원형 차장과 전화연락을 통해 가격인상계획 정보를 교환하였음은 아래 <표 30>과 같이 피심인 3사 소속 직원들의 진술을 통해 인정된다.

<표 30> 피심인 3사 소속 직원들의 진술(발췌)

▣ 2008. 9월 가격인상 건에 대한 피심인 진술

<영풍 이우석 부장>(소갑 제14호증)

문53) 이번 인상 건에 대해서도 종전처럼 신대일에게 가격인상 계획을 통보하였주었습니까.
답) 예 맞습니다.

문54) 이 전과 같이 이원형 차장을 통해 신대일 직원에게 전달한게 맞습니까.
답) 예 맞습니다.

<영풍 이원형 차장>(소갑 제15호증)

문14) 신대일에게 천일과 영풍의 가격인상계획 또는 합의내용을 언제까지 전달하였습니까
답) 정확하게 기억을 하지 못하지만 2008년 8월 21일경이라고 생각합니다. 그 이유는 2008.9.2. 가격인상 건에 대해서 2008.8.20.에 내부품의를 받았기 때문에 아마 다음날 정도에 신대일에게 마지막으로 가격인상 계획 등을 통보한 것 같습니다.

<천일 윤홍섭 부장>(소갑 제17호증)

문26) 진술인은 이번 가격인상 건(2008.9.1.)과 관련하여 신대일 대표이사와 지관원지 가격인상 계획에 대해 논의한 사실이 있습니까.
답) 예, 있습니다. 2008.8월경 원자재 가격 인상 등으로 천일이 일반지를 톤당 3만원을 올릴 계획이라는 사실을 알려주었고, 신대일 대표이사는 원자재 가격 인상으로 어려운 상황이므로 천일이 올리면 같이 올리겠다고 말하였습니다.

<신대일 나창길 부장>(소갑 제19호증)

문7) 신대일의 경우 2007.8.1., 2007.10.22., 2008.4.16., 2008.9.6. 지관원지 가격을 올린 사실이 있습니다. 가격 인상시 마다 영풍의 이원형 차장과 가격인상 시기 및 내역 등을 확인한 사실이 있습니까.
답) 가격인상 시기 및 내역을 구체적으로 말하기 보다는 인상여부에 대해서만 서로 확인하는 수준이었습니다. 영풍의 이원형 차장은 영풍이 조만간 올릴 예정이라고 얘기를 하면 본인은 이러한 사항을 윗선에 보고하여 보겠다는 수준이었습니다.

70 셋째, 피심인 3사가 2008. 9월 지관원지 품목별 가격인상을 위하여 회합 및 가격인상계획 정보를 교환하였다는 사실은 <표 31>과 같이 영풍 이우석 부장의 업무일지 중 “CI방문”, “8/11(신대일) D급단가인상협의 영풍, 천일결정에 동참키로 함” 등의 내용을 통해서 확인할 수 있다.

<표 31> 영풍 이우석 부장의 업무일지(발췌)(소갑 제9호증)

일자	내 용
2008.7.31.(목)	천일 이점호 사장 통화 8/5일 11:30분 미팅 약속, 단가인상관련 자료요청
2008.8.5.(화)	CI방문 9/1일 인상진행, 다음주초 인상단가 결정예정임
2008.8.12.(화)	- 8/11(신대일) D급단가인상협의 영풍,천일결정에 동참키로함

	(결정사항 통보 요청) - 천일: 사장 8/13일 출근후 통화키로 함(8/13~14일중 미팅예정) - 지관원지 단가인상자료 검토 D급: 3만원, CB급: 5~6만원 인상안 검토
2008.8.13.(수)	천일제지 통화(이점호 사장) 금주 휴가중으로 8/19일 14:00분 방문약속
2008.8.19.(화)	CI방문, 단가인상계획 진행 9/1일 3~5만원(8/20일내 결정통보예정)
2008.8.20.(수)	- 단가인상계획 확인 계획대로 진행키로 함, 8/21~22일 공문발송 예정 - 단가인상품의 지시

71 넷째, 피심인 3사가 회합 및 전화연락 등을 한 후 품목별 지관원지 가격인상 내역이 동일하고, 인상시기도 거의 일치함을 아래 <표 32>에서와 같이 확인할 수 있다.

<표 32> 2008년 9월 단가인상 내역

(단위: 원/kg, 현금가 기준, 부가가치세 제외)

구분	품목		기존가	인상가	인상액	시행일
영풍	고급지	CB-S	780	830	50	2008.9.2.
		CB-B	725	775	50	
		CB-CA	670	720	50	
		CB-CB	570	620	50	
	일반지	CB-D	420	450	30	
천일	고급지	CI-A	780	830	50	2008.9.1.
		CI-B	720	770	50	
		CI-CA	670	720	50	
		CI-CB	570	620	50	
	일반지	CI-D	420	450	30	
신대일	일반지	지관원지	410	440	30	2008.9.6.

* 자료출처: 피심인 3사의 지관원지단가 조정 공문 편집

(2) 실행여부

72 피심인 3사는 거래처에 당초 합의사항대로 가격인상 사실을 통보함으로써 실행하였고, 영풍과 천일은 거래처를 통해 합의준수 여부 등을 확인하였다.

73 이러한 사실은 첫째, 피심인 3사가 거래처에 발송한 공문[27]을 통해 확인할 수 있다

(소갑 제1호증내지 제3호증).

74 둘째, 아래 <표 33>과 같이 영풍 이우석 부장의 업무일지를 통해 확인할 수 있다.

<표 33> 영풍 이우석 부장의 업무일지(발췌)(소갑 제9호증)

일자	내용
2008.8.22.(금)	- 거래처별 단가인상 공문 발송(완료) - 천일 9/1일 인상공문 확인

75 셋째, 영풍과 천일이 합의한 사항을 공문으로 실행하고 거래처를 통해 경쟁사업자의 가격인상 준수 여부 등을 확인하였음은 아래 <표 34>와 같이 영풍, 천일 소속 임직원들의 진술을 통해 인정된다.

<표 34> 영풍, 천일 소속 임직원들의 진술(발췌)

▣ 2008. 9월 가격인상 건에 대한 진술 <영풍 이우석 부장>(소갑 제14호증) 문55) 2008.8.19.의 합의된 내용을 실행하였습니까. 또한 경쟁업체의 실행을 어떻게 확인하였습니까 답) 예, 그대로 실행하였습니다. 거래처를 통해 경쟁업체의 공문을 확인하였습니다. <천일 이용제 이사>(소갑 제16호증) 문24) 진술인은 이번 인상 건을 위해 천일의 대표이사로부터 어떠한 지시를 받았나요. 답) 2008.8월경 이번 인상 건에 대하여 천일의 대표이사로부터 지시를 받아, 거래처에 공문을 송부하였습니다. 문24-1) 합의한 내용에 대하여 경쟁회사가 합의 내용을 실행하였는지 여부에 대하여 대표이사가 별도로 지시하거나, 진술인이 보고한 내용이 있습니까.

27) 신대일은 영풍, 천일과 합의한 대로 2008.9.6.자로 일반지를 1kg당 30원 인상(410원→440원)한다고 거래처에 통보하였으나 대구·경북지역 지관업체들의 인상 반대 및 공정거래위원회 신고 소문을 접한 후 2008.9.9.로 가격인상을 철회(440원→410원)하는 공문을 거래처에 통보하였다(소갑 제4호증). 이러한 사실은 천일 윤홍섭 부장의 진술(소갑 제17호증), 신대일 황진영 대표이사의 진술(소갑 제18호증)를 통해서도 확인된다.

답) 합의된 내용에 대하여 거래처에 공문을 송부한 후 거래처 영업을 하는 과정에 알게 된 영풍의 가격조정 결과를 대표이사님께 구두로 주로 보고하였습니다. 신대일의 경우도 마찬가지입니다.

마) 2009년도 3~4월 가격인하 건에 대한 합의 및 실행

(1) 합의내용

76 피심인 영풍의 이우석 부장과 피심인 천일의 이점호 대표이사는 2009. 2. 24. 천일 서울사무소와 인근 일식집에서 지관원지 중 일반지의 가격을 1kg당 360원으로 합의를 하였고, 2009. 3. 19. 천일 서울사무소와 인근 일식집에서 지관원지 고급지 중 CA, CB급의 가격을 기존가격보다 1kg당 40원씩 인하하기로 합의[28]를 하였다.

77 이와 같은 2009. 3~4월의 가격인하 건에 대한 합의 사실은 다음과 같은 증거를 통하여 인정된다.

78 첫째, 영풍의 이우석 부장과 천일의 이점호 대표이사가 2009. 3~4월의 가격인상 건을 위하여 사전에 회합을 하였다는 사실은 아래 <표 35>와 같이 영풍, 천일 소속 임직원들의 진술을 통해 인정된다.

<표 35> 영풍, 천일 소속 임직원들의 진술(발췌)

▣ 2009. 3~4월 가격인하 건에 대한 진술 <영풍 이우석 부장>(소갑 제14호증) 문58) 2009.3.2. 지관원지 중 일반지의 가격(톤당 39만원→36만원)을 인하한 사실이 있습니까 답) 예 있습니다. 문59) 이 인하 건과 관련하여 회합한 사실이 있습니까

28) 2009. 3월과 4월 가격인하를 위한 회합은 각각 한차례 있었으며, 장소는 천일 서울사무소와 인근 일식집(어람)이었다. 이에 대한 정황증거로는 천일 서울사무소의 주소와 일치하는 주차영수증(3월 인하건: 2009.2.24., 4월 인하건: 2009.3.19.)과 회합 후 식사를 함께한 일식집(어람)의 식대 카드매출전표(3월 인하건: 2009.2.24., 4월 인하건: 2009.3.19.)가 있다(소갑 제5호증내지 제6호증).

답) 2009.2.24. 12시경 천일 서울사무소 및 인근 일식집에서 천일 이점호 대표이사를 만났습니다.

문60) 합의내용을 구체적으로 말씀하였습니다.
답) 일반지 가격을 2009.3.2.부터 톤당 3만원을 내려 톤당 36만원으로 합의하였습니다.

문61) 이 전의 2번의 경우에는 별도로 회합을 가지 않다가 이번에는 회합을 가진 이유는 무엇입니까
답) 원자재 가격 하락 등으로 일부 거래처에 따라 경쟁적으로 일반지 가격을 톤당 39만~35만으로 인하하여 팔고 있는 상황이어서 이번 기회에 전 거래처에 대해서 톤당 36만원으로 통일하자고 합의하였습니다.

문65) 2009.4.1. 지관원지 중 CA, CB의 가격인하 사실이 있습니까
답) 예, 있습니다. 톤당 4만원씩 인하하였습니다.

문66) 2009.4.1. 지관원지 중 CA, CB의 가격인하를 위한 별도의 회합이 있었습니까
답) 예, 2009.3.19. 천일 서울사무소 및 인근 일식집에서 천일 이점호 대표이사와 만났습니다.

문67) 구체적인 합의내용은 무엇입니까
답) 국외고지 가격 인하로 CA,CB에 대해서 톤당 4만원씩 4.1.로 인하하도록 합의하였습니다.

<천일 이용제 이사>(소갑 제16호증)

문27) 천일은 2009.3.1. 지관원지 중 일반지의 가격을 인하하고, 2009.4.1. 지관원지 중 고급지(CY,CB,CA)를 인하한 사실이 있습니까.
답) 예, 있습니다. 2009.3.1. 일반지는 kg당 390원에서 360원으로 인하하였고, 2009.4.1. 고급지는 기존가보다 kg당 40원씩 인하하였습니다.

문29) 이번 인하 건도 종전처럼 영풍의 이우석 부장과 천일의 대표이사가 사전에 만나 합의를 하였습니까. 구체적으로 말씀해주십시오.
답) 2009.2.24, 3.18.경에 천일의 서울사무소에서 천일의 대표이사와 영풍의 이우석 부장이 만나 합의한 걸로 알고 있습니다.

79 둘째, 영풍과 천일이 2008. 3~4월 지관원지 중 일반지의 가격인하를 위하여 회합을 한 사실은 <표 36>과 같이 영풍 이우석 부장의 업무일지 중 “거래처 방문(CI)” 등의 내용을 통해서 확인할 수 있다.

<표 36> 영풍 이우석 부장의 업무일지(발췌)(소갑 제10호증)

일자	내용
2009.2.17.(화)	천일제지(이용재이사) 2008년도 매출 490억, 28억 적자 발생 3월부터 D급 가격인하 검토
2009.2.23.(월)	이점호 사장 - 2/24일 방문요청(12:30분)
2009.2.24.(화)	거래처 방문(CI)
2009.3.18.(수)	천일 3/19일 방문요청, 12:00분 약속
2009.3.19.(목)	천일제지 방문

80 셋째, 영풍과 천일이 회합 후 지관원지 품목별 가격인하 내역 및 시기가 아래 <표 37>과 같이 동일함을 확인할 수 있다.

<표 37> 2009. 3월~4월 단가 인하

(단위: 원/kg, 현금가 기준, 부가가치세 제외)

구분	품목		기존가	인하가	인하액	시행일
영풍	일반지	CB-D	390	360	30	2009.3.2.
천일		CI-D	390	360	30	2009.3.1.
영풍	고급지	CB-CA	720	680	40	2009.4.1.
		CB-CB	620	580	40	
천일		CI-CA	720	680	40	2009.4.1.
		CI-CB	620	580	40	

(2) 실행여부

81 피심인 영풍과 천일은 거래처에 당초 합의사항대로 가격인하 사실을 통보함으로써 실행하였다.

82 이러한 사실은 첫째, 영풍과 천일이 거래처에 발송한 공문을 통해 확인할 수 있

다.(소갑 제1호증내지 제2호증)

83 둘째, 아래 <표 38>과 같이 영풍 이우석 부장의 업무일지를 통해 확인할 수 있다.

<표 38> 영풍 이우석 부장의 업무일지(발췌)(소갑 제10호증)

일자	내용
2009.3.2.(월)	거래처 단가인하 통보(D급 @360원)
2009.3.30.(월)	지관업체 단가인하 통보 CB, CA 4/1일자 인하

84 셋째, 영풍 이우석 부장과 천일 이용제 이사는 아래 <표 39>와 같이 진술을 통해 인정하고 있다.

<표 39> 영풍, 천일 소속 임직원들의 진술(발췌)

▣ 2009. 3~4월 가격인하 건에 대한 진술

<영풍 이우석 부장>(소갑 제14호증)

문68) 위 두건에 대해서 합의된 내용대로 인하하였습니까. 천일의 인하사실을 확인하였습니까
답) 합의된 내용대로 인하하였습니다. 가격인하의 경우 굳이 천일의 인하사실을 확인할 필요도 없었습니다.

<천일 이용제 이사>(소갑 제16호증)

문30) 진술인은 이번 인하 건을 위해 천일의 대표이사로부터 어떠한 지시를 받았나요.
답) 2009. 2~3월경 이번 인하 건에 대하여 천일의 대표이사로부터 지시를 받아, 거래처에 공문을 송부하였습니다.

나. 관련 법규정

독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제19조(부당한 공동행위의 금지)

①사업자는 계약·협정·결의 기타 어떠한 방법으로도 다른 사업자와 공동으로 부당하게 경쟁을 제한하는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 것을 합의(이하 "부당한 공동행위"라 한다)하거나 다른 사업자로 하여금 이를 행하도록 하여서는 아니 된다.

1. 가격을 결정·유지 또는 변경하는 행위

2.~9. (생략)

②~⑥ (생략)

다. 위법성 판단

1) 위법성 성립요건

85 피심인 3사의 행위가 법 제19조 제1항의 부당한 공동행위에 해당하기 위해서는 첫째, 사업자가 법 제19조 제1항 각 호의 행위에 대하여, 둘째, 다른 사업자와 계약·협정·결의 기타 어떠한 방법으로도 합의를 하고, 셋째, 이러한 합의가 부당하게 경쟁을 제한하여야 한다.

2) 위법요건에 해당하는지 여부

가) 법 제19조 제1항 제1호 해당여부

86 법 제19조 제1항 제1호에서 말하는 '가격'은 사업자가 제공하는 상품 또는 용역의 대가, 즉 사업자가 거래의 상대방으로부터 반대급부로 받는 일체의 경제적 이익을 가리키는 것으로, 당해 상품의 특성, 거래내용 및 방식 등에 비추어 거래의 상대방이 상품 또는 용역의 대가로서 사업자에게 현실적으로 지불하여야 하는 것이라면 그 명칭에 구애됨이 없이 당해 상품 또는 용역의 가격에 포함된다[29]

29) 대법원 2001. 5. 8. 선고 2000두10212 판결 참조

87 '가격결정행위'라 함은 최종거래 가격을 결정하는 행위는 물론 최종가격을 결정하는데 필요한 요소를 결정하는 행위를 포괄하는 것으로, 최종가격은 물론 평균가격, 표준가격, 기준가격, 최고・최저가격 등 명칭 여하를 불문한다[30]

88 피심인 3사가 위 2. 가.와 같이 지관원지의 품목별 가격을 인상 또는 인하한 행위는 법 제19조 제1항 제1호에서 규정하고 있는 '가격을 결정·유지 또는 변경하는 행위'에 해당한다.

나) 합의의 존재여부

(1) 합의의 의미

89 법 제19조 제1항의 '합의'는 2이상의 사업자간의 의사의 합치를 말한다. 여기서 의사의 합치라 함은 반드시 청약·승낙으로 이루어지는 법률적으로 유효한 계약일 필요는 없고, 의사의 일치가 있었다는 상호인식이나 이해 또는 암묵의 요해, 즉 묵시적 합의까지 포함하는 넓은 개념이다. 따라서, 구두나 서면을 통해 명시적으로 의사의 합치를 확인한 것뿐만 아니라 상황에 따라서는 눈짓, 손짓만으로도 합의는 성립될 수 있으므로, 사업자들이 어떠한 방식으로 의사의 합치를 확인하였는지는 '합의의 존부'에 영향을 미치지 아니한다.

(2) 합의의 존재 여부

90 피심인 3사의 위 2. 가.의 행위는 다음과 같은 점을 고려할 때 피심인 3사간 '의사의 합치'나 '의사의 일치가 있었다는 상호인식', 즉 합의가 있었다고 인정된다.

91 첫째, 피심인 영풍과 피심인 천일은 원재료 가격 상승 등으로 지관원지 가격조정이 필요할 때 마다 영풍의 이우석 부장과 천일의 이점호 대표이사가 회합을 통해 가격인상 및 가격인하를 협의하였다.

30) 대법원 2002. 6. 14. 선고 2000두8905 판결 참조

92 둘째, 피심인 신대일은 지관원지 중 일반지 가격인상을 스스로 철회하기 전까지 지관원지 가격인상 시마다 피심인 영풍, 천일과 가격인상 계획 정보를 교환하고, 가격인상에 적극 동참하였다.

93 셋째, 합의기간 동안 피심인 3사간 지관원지 가격 인상일이 동일하거나 불과 며칠밖에 차이가 나지 않고, 인상 내용도 품목별로 거의 동일한 점 등을 비추어 볼 때, 결과적으로 합의의 존재를 확인할 수 있는 외형상의 일치도 존재한다.

94 넷째, 피심인 영풍 이우석 부장의 업무일지의 기재내용으로 볼 때 피심인 3사간 지관원지 가격인상에 관한 합의가 존재하였음이 객관적으로 입증된다.

(3) 하나의 공동행위인지 여부

95 사업자들이 부당한 공동행위의 기본적 원칙에 관한 합의를 하고 이를 실행하는 과정에서 수차례의 합의를 계속하여 온 경우는 물론, 그러한 기본적 원칙에 관한 합의가 없다하여도 장기간에 걸쳐 여러 차례의 합의를 해 온 경우 그 각 합의가 단일한 의사에 기하여 동일한 목적을 수행하기 위한 것으로서 단절됨이 없이 계속 실행되어 왔다면, 그 각 합의의 구체적인 내용이나 구성원 등에 일부 변경이 있었다고 할지라도, 특별한 사정이 없는 한 그와 같은 일련의 합의는 전체적으로 1개의 부당한 공동행위로 봄이 상당하다.[31)]

96 피심인 영풍과 천일은 이 사건 공동행위 기간 중 품목별 지관원지 가격인상(4차례) 및 가격인하(2차례)를 위하여 6차례에 걸쳐 합의하고, 피심인 신대일은 지관원지 중 일반지 가격인상을 스스로 철회하기 전까지 4차례에 걸쳐 가격인상에 합의한 일련의 행위들은 다음과 같은 점을 고려할 때 하나의 공동행위로 인정된다.

97 첫째, 피심인 영풍과 천일은 2007. 7. 5. 최초 합의 시 “원재료 가격이 상승하

31) 대법원 2008. 9. 25. 선고 2007두3756 판결 참조

여 양사가 수익성이 나빠지고 있으니 경쟁을 하지 말고, 단가인상 필요시 향후 지속적으로 만나 지관원지의 가격인상에 대해서 협의하자"는 내용으로 합의하였으며, 피심인 신대일 역시 합의내용에 공감하고 적극 협조하였다는 점에서, 피심인 3사간 기본적 합의가 있었다고 볼 수 있다.

98 둘째, 피심인 영풍과 천일은 2007. 7. 5. 최초 합의 이후 공정거래위원회 현장조사일인 2009. 5. 22. 이전까지 지속적인 회합과 전화연락을 통하여 품목별 지관원지의 가격인상 및 가격인하를 약 1년 10개월 동안 순차적으로 진행하였고, 피심인 신대일 역시 당초 합의하였던 가격인상을 철회(2008. 9. 9.)하기 전까지 피심인 영풍, 천일과 가격인상 계획 정보를 지속적으로 교환하였다는 점에서, 피심인 3사는 외부영향 등으로 인한 사업자간 가격경쟁을 회피하고자 하는 단일한 의사에 의한 동일한 목적을 지녔다고 할 수 있다.

99 셋째, 피심인 3사는 4차례에 걸친 지관원지 가격인상 이후 피심인 신대일이 합의된 일반지(D급)의 가격인상을 철회하여 합의 구성원에 일부 변경이 발생하였고, 피심인 3사가 2008. 11월부터 2009. 2월까지 약 4개월간 일반지(D급)의 가격을 거래처에 따라 인하한 사실은 있으나, 피심인 영풍과 천일은 일반지(D급)의 가격 경쟁을 막기 위해 종전처럼 회합을 통해 2009. 2월경 다시 가격담합을 하였고, 또한 일반지(D급)를 제외한 나머지 전품목(A・S급, B급, CA급, CB급)은 그 기간 동안에도 당초 합의된 내용대로 계속 가격이 유지되었다는 점에 비추어 볼 때, 이 사건 공동행위에 단절이 있었다고 볼 수 없다.

100 넷째, 피심인 영풍과 천일은 아래 <표 40>에서와 같이 합의가 중간에 파기되지 않았음을 진술을 통해 스스로 인정하고 있다.

<표 40> <u>영풍, 천일 소속 임직원들의 진술(발췌)</u>

<영풍 이우석 부장>(소갑 제14호증)
문56) 지관원지 중 일반지의 가격을 2008.11.10. 및 12.5.자로 톤당 45만원에서 톤당 42

만원, 톤당 42만원에서 톤당 39만원으로 인하한 사실이 있습니까. 그 이유는 무엇입니까
답) 당시 거래처에서 가격인상에 대한 불만이 폭주하고 있었고 경쟁업체를 확인해보깐 신대일의 경우 2008.9월 중순경에 가격인상을 철회한 것으로 확인되었고 더불어 천일의 경우에도 정확한 날짜는 모르겠으나 이미 450원에서 420인으로 내린 상황이어서 일반지의 가격을 인하하였습니다. 더불어 2008. 11월경부터 국내고지 가격이 상당히 많이 내려가고 있는 상황이었고 경쟁업체에서도 그 시기에 추가로 가격을 내렸기 때문에 추가로 가격을 인하하였습니다.

문56) 그러면 이 당시에는 천일하고 별도로 회합을 가진 사실이 없습니까
답) 예, 없습니다.

문57) 이번 인하 건으로 당초 가격경쟁을 회피하고자는 합의가 깨어졌다고 생각하십니까
답) 특별히 합의가 깨어졌다고 볼 수 없었습니다. 당시 거래처의 불만이 컸고 원재료 가격이 크게 하락상태에서 신대일이 먼저 가격을 내렸을 뿐이고 천일의 경우에도 같이 내릴 수밖에 없는 상황이었습니다. 영풍도 이후에는 마찬가지였습니다.

<천일 이용제 이사>(소갑 제16호증)

문25) 천일은 2008.11.7., 12.3. 지관원지 중 일반지의 가격을 인하한 사실이 있습니까. 구체적으로 말씀해주십시오.
답) 그 당시 2008.11.7. 12.3.경에 kg당 450원에서 420원, 420원에서 390원으로 인하였습니다.

문26) 이번 인하 건도 종전처럼 영풍의 이우석 부장과 천일의 대표이사가 사전에 만나 합의를 하였습니까. 구체적으로 말씀해주십시오.
답) 이번 인하 건은 별도 합의는 없었습니다. 그 이유는 2008년 말경 신대일이 일반지 가격을 우선적으로 인하하였고, 거래처에서 천일이 가격을 인하하지 않으면, 거래처를 바꾸겠다는 항의 등이 있어 본인이 천일의 대표이사께 직접 보고하고 바로 지관원지 일반지 가격을 인하하였습니다.

문28) 이 번 인하 건으로 영풍과의 기존 합의가 깨졌다고 생각하십니까.
답) 그렇지는 않다고 생각합니다.

다) 경쟁제한성 여부

(1) 경쟁제한성의 의미

101 당해 행위가 '경쟁제한성'을 가지는지 여부는 당해 상품의 특성, 소비자의 제품선택 기준, 당해 행위가 시장 및 사업자들의 경쟁에 미치는 영향 등 여러 사정을 고려하여, 당해 공동행위로 인하여 일정한 거래분야에서의 경쟁이 감소하여 가격·수량·품질 기타 거래 조건 등의 결정에 영향을 미치거나 미칠 우려가 있는지를 살펴, 개별적으로 판단하여야 한다.[32)]

102 다만, 사업자들이 공동으로 가격을 결정하거나 변경하는 행위는 그 범위 내에서 가격경쟁을 감소시킴으로써 그들의 의사에 따라 어느 정도 자유로이 가격의 결정에 영향을 미치거나 미칠 우려가 있는 상태를 초래하게 되므로, 그와 같은 사업자들의 공동행위는 특별한 사정이 없는 한 부당하다.[33)]

(2) 경쟁제한성 여부

103 이 사건 가격인상 또는 가격인하 합의는 그 내용이 가격의 인상이나 인하와 관련한 공동결정이고, 이러한 행위는 가격 고정행위로서 그 유형상 경쟁제한 효과만 발생시킬 뿐 어떠한 효율성 증대효과도 발생시키지 아니한다. 또한, 피심인 3사간 이러한 합의는 그 목적이 경쟁으로 인한 피심인 각사의 이익감소를 방지하기 위한 의도 이외에 다른 목적을 발견할 수 없다.

104 더 나아가, 국내 지관원지 시장에서의 시장점유율이 90% 이상[34)]으로서 절대적인 시장지배력을 가지고 있는 피심인 3사의 이 사건 가격 합의는 국내 지관원지 시장에서의 가격 경쟁이나 생산·공급 경쟁을 직접적으로 제한하는 효과를 지니는 행위로서 부당하게 경쟁을 제한하는 행위에 해당한다.

3) 소 결

32) 대법원 2006. 11. 9. 선고 2004두14564판결 등 참조
33) 대법원 2009. 3. 26. 선고 2008두21058 판결 참고
34) CB급 이상 고급지의 경우에는 피심인 영풍과 천일의 시장점유율이 100%로 절대적이다.

105 따라서 피심인 3사의 위 2. 가.의 행위는 위 2. 다. 2)에서 살펴본 바와 같이 법 제19조 제1항 제1호를 위반하는 부당한 공동행위에 해당한다.

라. 법인 및 개인의 책임성

1) 법인의 책임성

106 피심인 3사의 위 2. 가.의 행위는 국내 지관원지 시장에서의 경쟁을 부당하게 제한하는 행위로서 법 제19조 제1항 제1호에 위반되는바, 특히 피심인 영풍과 천일은 양사 합계 70%가 넘는 시장점유율을 갖고 있는데다 일반지만을 생산·판매하는 신대일과 달리 고급지도 함께 생산·판매하고 있어 국내 지관원지 시장에서 양사의 시장지배력이 절대적이라는 점, 합의사항 이행여부를 상호 점검하는 등 그 실행정도가 강력했다는 점, 이 사건 공동행위를 주도하였고 다른 사업자의 참여를 유도한 점 등을 종합적으로 고려할 때, 법 제70조에 의거 법 제66조 제1항 제9호의 책임이 있는 것으로 인정되므로 피심인 영풍과 천일을 고발하기로 한다.

2) 개인의 책임성

107 피심인 이우석은 이 사건 공동행위 기간 동안 피심인 천일의 전 대표이사 이점호와 회합하여 구체적인 가격인상 및 인하 방안을 합의하여 실행하는 등 이 사건 공동행위에 직접 관여하여 주도적이고 핵심적인 역할을 수행하였는바, 법 제66조 제1항 제9호의 책임이 있는 것으로 인정되므로 피심인 이우석을 고발하기로 한다.[35]

3. 처분

가. 시정조치

108 이 사건 공동행위가 이미 중단된 것은 인정되나 그럼에도 불구하고 국내 지관

35) 한편 천일의 전 대표이사 이점호도 이 사건 공동행위에 직접 관여하여 주도적이고 핵심적인 역할을 수행한 것으로 인정되나 2012. 3. 2. 사망하였으므로 고발대상에서 제외한다.

원지 시장이 피심인 3사에 의해 좌우되는 시장 구조를 가지고 있는 점을 감안하여, 피심인 3사에게 지관원지 판매 가격을 공동으로 결정하는 행위를 다시 하지 못하도록 부당한 공동행위 금지 명령을 부과하는 한편, 피심인 3사의 제품 가격 등에 대한 정보교환행위가 이 사건 공동행위의 수단으로 활용된 점과 부당한 공동행위 금지명령의 실효성 확보를 위해 필요하다는 점을 감안하여 피심인 3사에게 정보교환 금지명령을 부과한다.

109 한편, 피심인 신대일의 경우 법 준수 의지 미약 등에 의하여 유사한 법 위반행가 반복하여 발생[36]한 경우로서, 교육실시명령에 의하지 아니하고는 시정의 효과가 미흡한 것으로 인정되므로 피심인 신대일에게 <별지> 기재와 같은 교육실시명령을 부과한다.

나. 과징금

1) 과징금 부과 여부

110 이 사건 공동행위가 가격을 직접적으로 결정·유지·변경 또는 제한하는 경성 공동행위에 해당하는 점, 위반행위로 인한 경쟁질서 저해효과 및 수요자에게 미치는 효과가 크다고 인정되는 점 등을 고려하여 법 제22조 및 제55조의3, 법 시행령(피심인 영풍과 천일의 경우 2009. 5. 13. 대통령령 제21492호로 개정된 것을, 피심인 신대일의 경우 2008. 6. 25. 대통령령 제20884호로 개정된 것을 말한다) 제61조 및 [별표 2], 과징금 부과 세부기준 등에 관한 고시[2008. 11 10. 공정거래위원회 고시 제2008-18호(피심인 신대일의 경우 2007. 12. 31. 공정거래위원회 고시 제2007-15호) 및 2012. 3. 28. 공정거래위원회 고시 제2012-6호로 개정된 내용 중 피심인에게 불리하지 아니한 사항, 이하 '과징금고시'라 한다) Ⅲ. 1. 나. (1) 및 Ⅲ. 2. 다. (1) 규정에 따라 과징금을 부과한다.

36) 13개 골판지원지 제조사업자의 부당한 공동행위에 대한 건(공정거래위원회 2004. 8. 31. 전원회의 의결 제2004-255호)에서 신대일은 당시 부당한 공동행위로 인하여 시정명령과 법위반 사실 공표명령을 부과받은 사실이 있다.

2) 과징금 산정

가) 산정기준

(1) 관련상품의 범위

(가) 개 요

111 관련매출액이란 위반사업자가 위반기간동안 일정한 거래분야에서 판매한 관련 상품이나 용역의 매출액 또는 이에 준하는 금액을 말한다.[37]

112 관련매출액을 산정함에 있어서 관련상품의 범위는 위반행위로 인하여 직접 또는 간접적으로 영향을 받는 상품의 종류와 성질, 거래지역, 거래상대방, 거래단계 등을 고려하여 행위유형별로 개별적·구체적으로 판단한다.[38]

(나) 이 사건 공동행위에서의 관련상품

113 부당한 공동행위에서의 관련상품은 법 위반행위의 대상품목으로 당해 위반행위에 의해 직·간접적으로 영향을 받은 상품이며, 부당한 공동행위를 한 사업자간의 합의의 내용에 포함된 상품 또는 용역의 종류와 성질, 거래지역, 거래상대방, 거래단계 등을 고려하여 개별적·구체적으로 판단한다.[39]

114 이 사건 공동행위의 경우 피심인 3사간 상호 직접적인 경쟁관계에 있는 고급지(A(S)급, B급, CA급, CB급 품목)와 일반지(D급 품목)를 대상으로 구체적인 가격인상 또는 인하를 합의하였으므로, 이들 품목은 관련 상품에 포함된다.

115 또한 피심인 영풍만이 생산하는 최고급지 품목(CB-SH) 및 영풍, 천일이

37) 법 시행령 제9조 제1항 참조
38) 법 시행령 제61조 제1항 관련 〔별표 2〕, 과징금고시 Ⅱ. 5. 나. (1)
39) 대법원 2003. 1. 10. 선고 2001두10387 판결 참조

특수 수요자의 요구에 따라 생산하는 품목(영풍 : DK, 천일 : C・CY・CBY 등)의 경우에는 이 사건 공동행위 기간 동안 상기 합의대상 품목과 동일한 가격변동 패턴을 가진 점[40], 합의대상 품목의 가격변동 요인과 동일한 점, 생산과정에 원재료 구성 비율을 달리 하거나 약품을 일부 추가하는 등 약간의 변형 등의 공정을 거쳐 생산할 뿐 지관원지 제품의 동일성이 유지된다는 점, 합의대상 품목의 가격이 결정되면 여타의 품목도 그 가격에 영향을 받을 수밖에 없다는 점 등에 비추어 볼 때, 이 사건 공동행위로 인한 직접 또는 간접적으로 영향을 받은 관련 상품[41]에 포함된다.

(2) 위반행위의 기간

(가) 시기

116 부당한 공동행위는 '사업자간의 합의'로써 성립하는바, 부당한 공동행위로 인한 과징금의 산정에 있어 위반행위의 개시일은 원칙적으로 합의일이다.

117 따라서, 피심인 영풍과 천일이 원재료 가격이 상승하여 양사가 수익성이 나빠지고 있으니 경쟁을 하지 말고, 단가인상 필요시 향후 지속적으로 만나 지관원지의 가격 인상을 하기로 합의한 최초 회합일인 2007. 7. 5.을 시기로 본다.

118 다만, 피심인 신대일은 2007. 7월경 피심인 영풍・천일과 가격인상계획 정보를 교환하고, 지관원지 중 일반지의 가격인상을 합의하였으나 2007. 7월의 어느 날짜에 합의가 이루어졌는지를 특정할 수 없으므로 2007. 7월의 최종일인 2007. 7. 31.을 시기[42]로 본다.

(나) 종기

40) 가격변동시기 및 변동폭이 일치함은 위 <표 12>에서 확인할 수 있다.
41) 5개 세탁・주방세제 제조업체의 부당한 공동행위 건(공정거래위원회 2006. 12. 26. 전원회의 의결 제2006-293호) 참조
42) 대구·경북지역 25개 철스크랩 사업자의 부당한 공동행위에 대한 건(공정거래위원회 2010. 12. 23 전원회의 의결 2010-171호) 참조

119 가격 결정 등의 합의 및 그에 기한 실행행위가 있었던 경우 부당한 공동행위가 종료한 날은 그 합의가 있었던 날이 아니라 그 합의에 기한 실행행위가 종료한 날을 의미[43]한다. 합의에 참가한 사업자들 중 일부가 합의에 기한 실행행위를 종료하였다고 하기 위하여는 다른 사업자에 대하여 명시적 또는 묵시적으로 합의에서 탈퇴한다는 내용의 의사표시를 하고 독자적인 판단에 따라 합의가 없었더라면 존재하였을 수준으로 가격을 책정하는 등 합의의 목적에 반하는 행위를 하여야 하고, 합의에 참가한 사업자들 모두가 합의에 기한 실행행위를 종료하였다고 하기 위하여는 사업자들이 명시적으로 합의를 파기하고 각자의 판단에 따라 합의가 없었더라면 존재하였을 수준으로 가격을 책정하는 등 합의의 목적에 반하는 행위를 하거나, 사업자들 사이의 반복적인 가격경쟁 등으로 합의가 사실상 파기되었다고 인정할 수 있을 정도의 행위가 일정기간 계속되는 등 합의가 사실상 파기되었다고 볼 수 있을 만한 사정이 있어야 한다.[44]

120 피심인 신대일은 합의하였던 가격인상을 철회하는 공문을 2008. 9. 9.자로 거래처에 통보하고 실제 그 날로부터 피심인 영풍·천일보다 앞서 지관원지 일반지 가격을 인하한 사실 등에 비추어 볼 때, 가격인상 철회 전일인 2008. 9. 8.을 종기로 본다.

121 피심인 영풍은 2009. 6. 8. 천일에 합의파기 공문을 발송하여 합의파기의 의사를 명시적으로 표시하였으므로 합의 파기 통보일 전일인 2009. 6. 7.을 종기로 본다. 피심인 천일의 경우 2009. 6. 9. 영풍에 합의파기 내용증명을 발송하여 명시적으로 합의파기 의사를 표시하였으나, 천일이 합의파기 의사를 통보한 시점에는 이미 담합에 참여한 영풍이 담합에서 탈퇴한 것으로 인정되고 피심인 천일만 남게 되었는바, 이러한 경우 담합의 성립 요건 중 '2인 이상 사업자들 사이의 의사의 합치'라는 요건을 충족하지 못하게 되어 그 담합은 종료되었다고 봄이 상당하므로[45] 피심인 천일의 종기 역시 영풍과 같은 2009. 6. 7.로 본다.

(3) 관련매출액

43) 대법원 2008. 9. 25. 선고 2007두3756 판결, 대법원 2007. 12. 13. 선고 2007두2852 판결, 대법원 2006. 3. 24. 선고 2004두11275 판결 등 참조
44) 대법원 2008. 10. 23. 선고 2007두2586 판결, 대법원 2008. 12. 24. 선고 2007두19584 판결 등 참조
45) 대법원 2010. 3. 11. 선고 2008두15176 판결 참조

122 위 (1)과 (2)의 내용을 감안하여 피심인 3사의 관련매출액을 산출해 보면 아래 표 <표 41>과 같다.

<표 41> 피심인 3사의 관련매출액

(단위: 천 원, 부가가치세 제외)

피심인	위반행위 기간	관련상품	관련 매출액
영풍 (CB)	2007.7.5.~ 2009.6.7.	SH	504,308
		S	1,253,269
		B	1,569,292
		CA	22,664,705
		CB	29,379,227
		D	25,412,874
		DK	297,752
		계	81,081,427
천일 (CI)	2007.7.5.~ 2009.6.7.	A	308,830
		B	2,440,861
		CA	9,269,499
		CB	21,655,095
		D	35,100,512
		C・CY・CBY 등	7,183,727
		계	75,958,524
신대일	2007.7.31.~2008.9.8.	지관원지	23,817,345
합계			180,857,296

(4) 부과기준율

123 이 사건 위반행위는 가격을 결정·유지·변경 또는 제한하는 경성 공동행위에 해당하는 점, 참가사업자의 시장점유율이 90%를 초과하는 점, 이 사건 공동행위의 성격상 경쟁제한효과가 발생하는 것이 명백하고 효율성 증대 효과는 없다고 보이는 점 등을 감안할 때 매우 중대한 위반행위에 해당하여 7~10%의 부과기준율이 적용되는 바, 이 사건 공동행위 기간이 2년 미만이고, 지관원지 시장규모가 전체 종이시장의 2.6%에 불과한 점 등을 고려하여 7%의 부과기준율을 적용한다.

124 한편, 피심인 신대일은 이 사건 공동행위의 경우 영풍과 천일의 주도하에 이루어진 것이고, 이 사건 공동행위 이후 신대일은 2008. 9월 피심인 3사 중 가장 먼저 가격을 낮추어 천일, 영풍의 가격인상 및 고정 억제효과에 기여한 점을 감안하여

‘매우 중대한 위반행위’가 아닌 ‘중대한 위반행위’의 부과기준율을 적용하여야 한다고 주장한다.

125 살피건대, 과징금 산정시 부과기준율이라는 것은 위반행위의 내용 및 정도에 따라 정해지므로 위반행위 참가사업자들이 초래한 위반행위 자체의 성격에 초점을 맞출 필요가 있고, 가사 부과기준율 산정시 개별사업자의 위반행위에의 참여 정도를 고려한다고 하더라도, 피심인 신대일이 이 사건 위반행위에의 참여 정도가 결코 소극적이라고 할 수 없는 점 등을 고려할 때, 신대일에게도 ‘매우 중대한 위반행위’의 부과기준율을 적용하는 것이 타당하다고 판단되므로 피심인 신대일의 주장은 이유 없다.

(5) 산정기준

126 위 관련매출액에 부과기준율을 곱하여 산정한 피심인 3사의 과징금 산정기준은 아래 <표 42>와 같다.

<표 42> 피심인 3사의 과징금 산정기준

(단위: 천 원)

피심인명	관련매출액	부과기준율(%)	산정기준
영풍	81,081,427	7%	5,675,699
천일	75,958,524	7%	5,317,096
신대일	23,817,345	7%	1,667,214

나) 1차 조정

127 피심인 3사의 위반행위의 횟수, 위반행위의 기간 등에 의한 1차 조정 사유가 없으므로 1차 조정 금액은 산정기준과 동일하다.

다) 2차 조정

128 이 사건 공동행위에 천일의 대표이사였던 이점호, 신대일의 대표이사 황진영이 직접 관여한 사실이 인정되므로 과징금고시 Ⅳ. 3. 나. (5) 규정에 따라 1차 조정 결과 금액의 10%를 가중한다.

129 피심인 신대일의 경우 2008. 9. 9. 이 사건 공동행위를 통해 인상한 가격을 인하하여 가장 먼저 이 사건 공동행위를 종료한 점 등을 고려하여 사건심사 착수보고 전에 자진시정한 경우로 보아 과징금고시 Ⅳ. 3. 다. (5) (가) 규정에 따라 1차 조정 금액의 20%를 감경한다.

130 위 가중사유 및 감경사유를 반영하여 산정한 피심인 3사의 2차 조정 금액은 아래 <표 43>과 같다.

<표 43> 피심인 3사의 2차 조정 금액

(단위: 천 원, %)

피심인	1차 조정 금액	가중・감경률			2차 조정 금액
		가중	감경	조정률	
영풍	5,675,699	-	-	-	5,675,699
천일	5,317,096	10	-	10	5,848,805
신대일	1,667,214	10	20	△10	1,500,492

라) 부과과징금의 결정

131 지관원지 시장 규모가 축소되어 전반적으로 어려운 점, 지관원지의 특성상 원자재 비중이 매우 높은 상황에서 원자재 가격의 인상은 어느 정도 지관원지의 가격인상을 초래할 수밖에 없었다는 점, 피심인 3사가 모두 중소기업으로서 현실적인 과징금 부담능력 등을 감안하여 과징금고시 Ⅳ. 4. 가. (1)의 규정에 따라 2차 조정 금액의 30%를 각 감경하고, 백만 원 단위 미만의 금액을 버린 금액을 피심인 3사의 각 부과과징금으로 한다.

132 피심인 3사의 부과과징금 내역은 아래 <표 44>와 같다.

<표 44> 피심인 3사의 부과과징금

(단위: 천 원, %)

피심인	2차 조정 금액	감경율	부과과징금
영풍	5,675,699	30	3,972,000
천일	5,848,805	30	4,094,000
신대일	1,500,492	30	1,050,000

4. 결론

133 피심인 3사의 위 2. 가.의 행위는 법 제19조 제1항 제1호에 위반되므로 시정조치에 대하여는 법 제21조를, 과징금 부과에 대하여는 법 제22조를, 피심인 영풍, 천일, 이우석에 대한 고발에 관하여는 법 제66조 및 제70조, 제71조의 규정을 각 적용하여 주문과 같이 의결한다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2012년 월 일

의 장	부위원장	정 재 찬
	주심위원	김 학 현
	위 원	장 용 석
	위 원	안 영 호
	위 원	서 석 희
	위 원	유 진 희
	위 원	김 의 형
	위 원	박 병 형

<별 지>

교육실시명령

1. 교육기한 : 이 시정명령을 받은 날로부터 90일 이내

2. 교육시간 : 3시간

※'교육 시간'은 교육대상 인원 1인당 필요 교육시간임

3. 교육내용 : 독점규제 및 공정거래에 관한 법률

4. 교육대상인원 : 총 2명(이 사건 위반행위와 관련된 업무담당자 1명 및 책임임원 1명)

※ 교육대상인원 중 인사이동 또는 퇴사로 담당 임직원의 변동이 있을 경우, 현재 당해 업무를 수행하는 임직원을 대상으로 함

5. 교육기관 : 한국공정경쟁연합회 또는 한국공정거래조정원